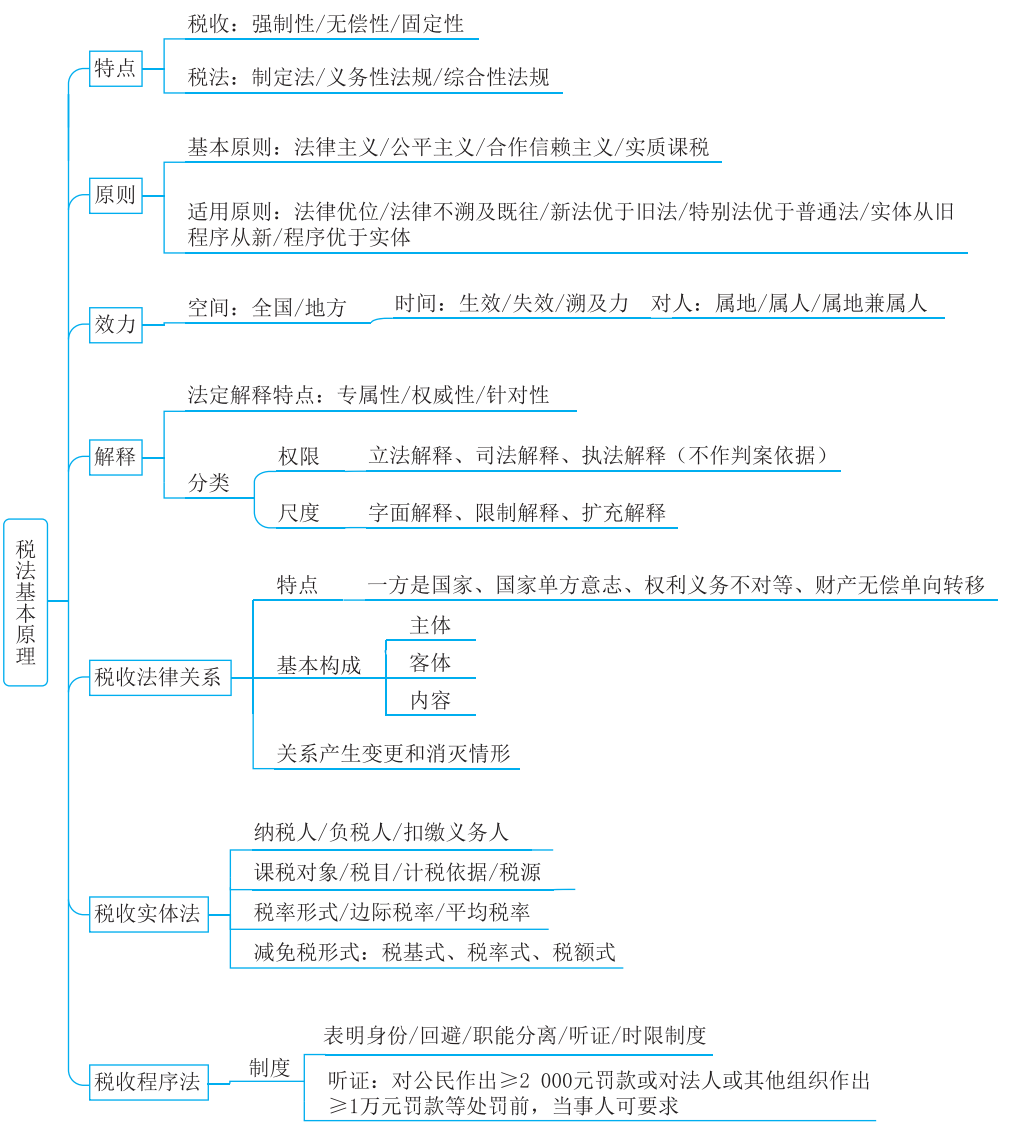
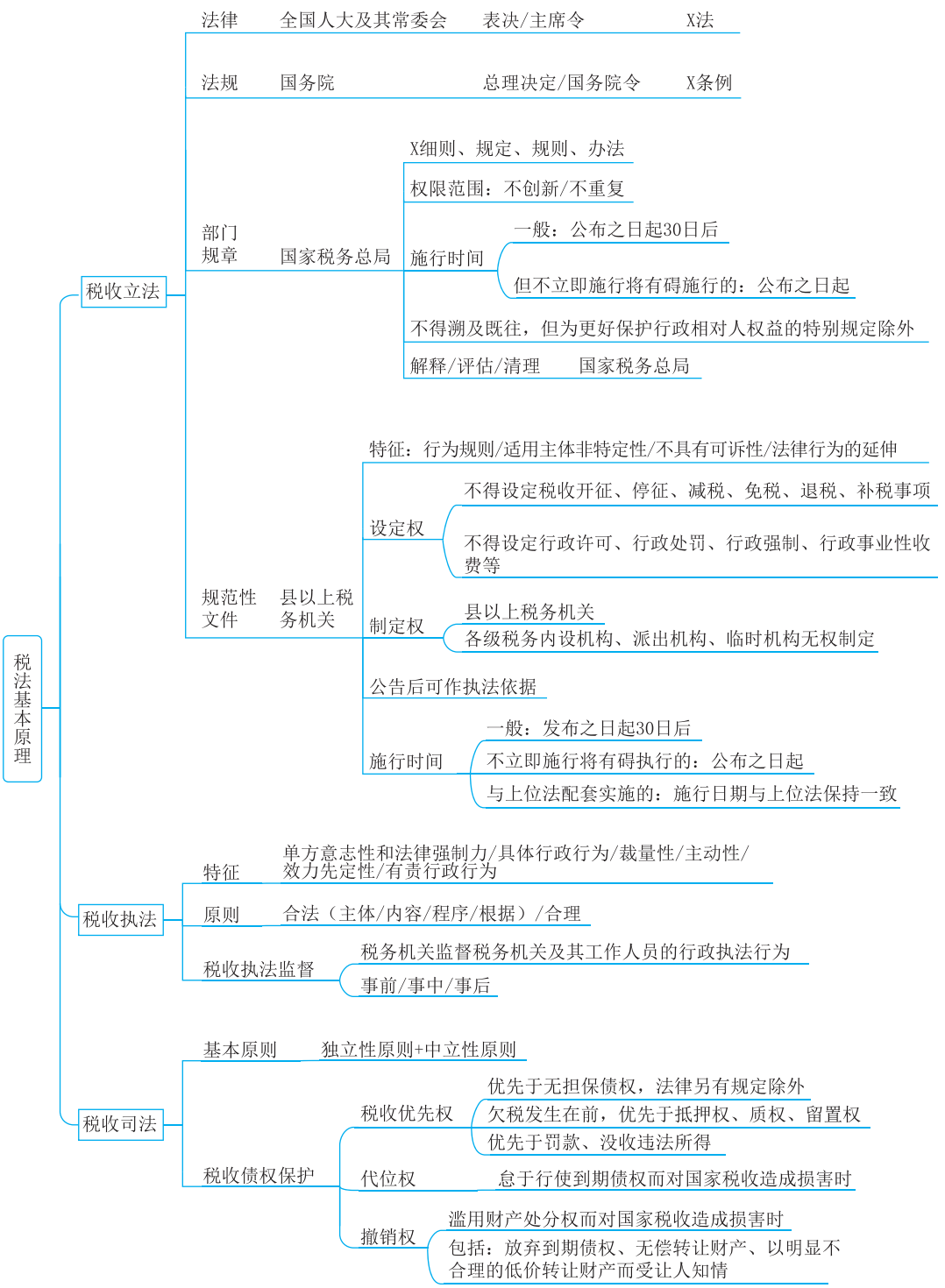
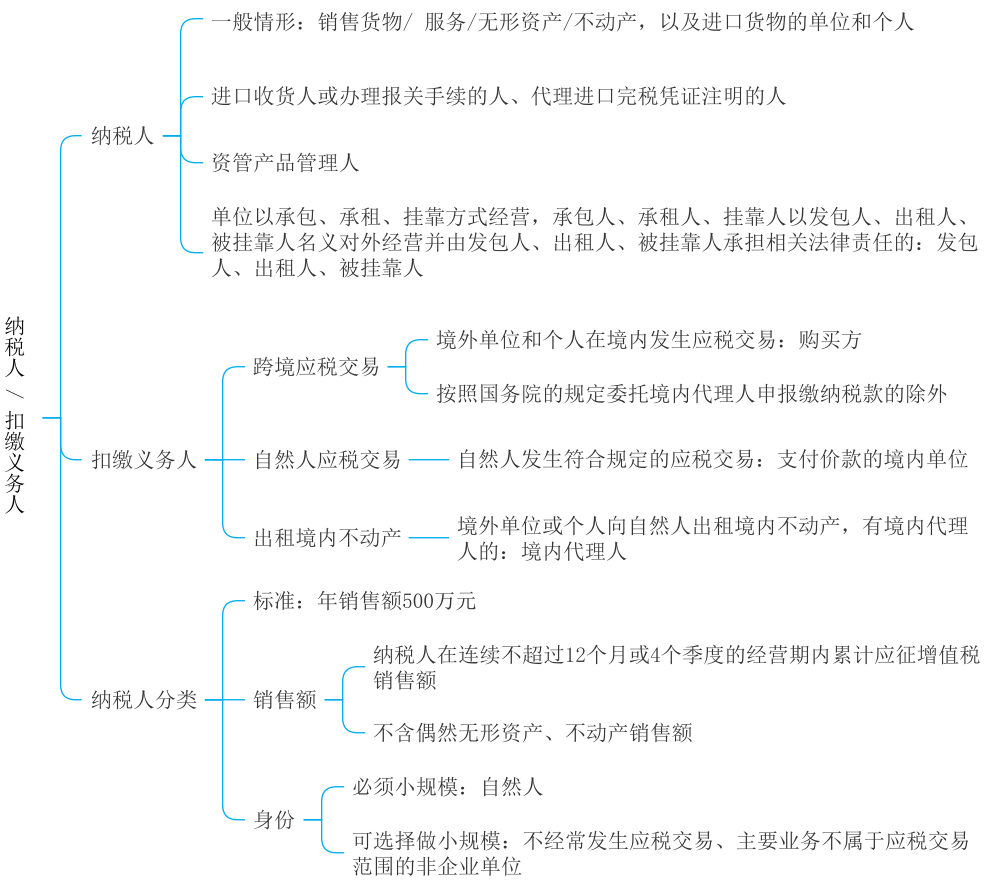
2026年《税法（Ⅰ）》思维导图

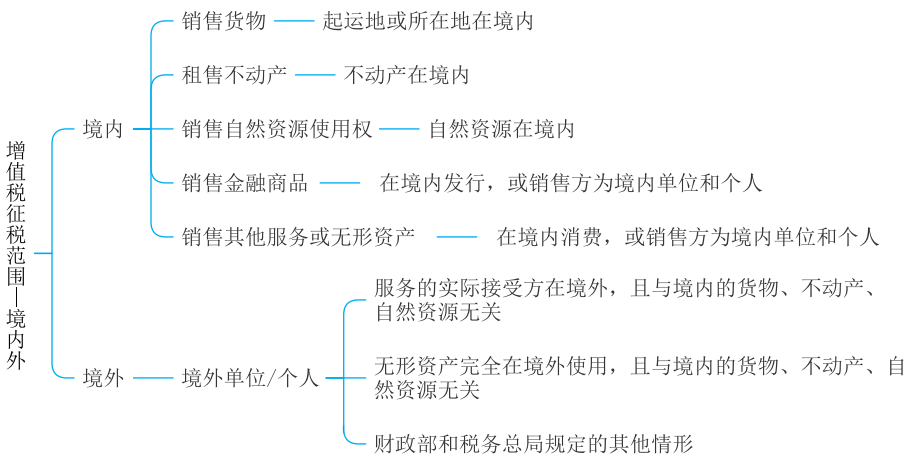
第一章　税法基本原理

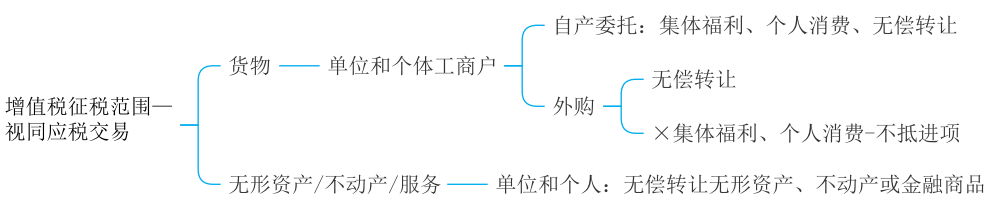


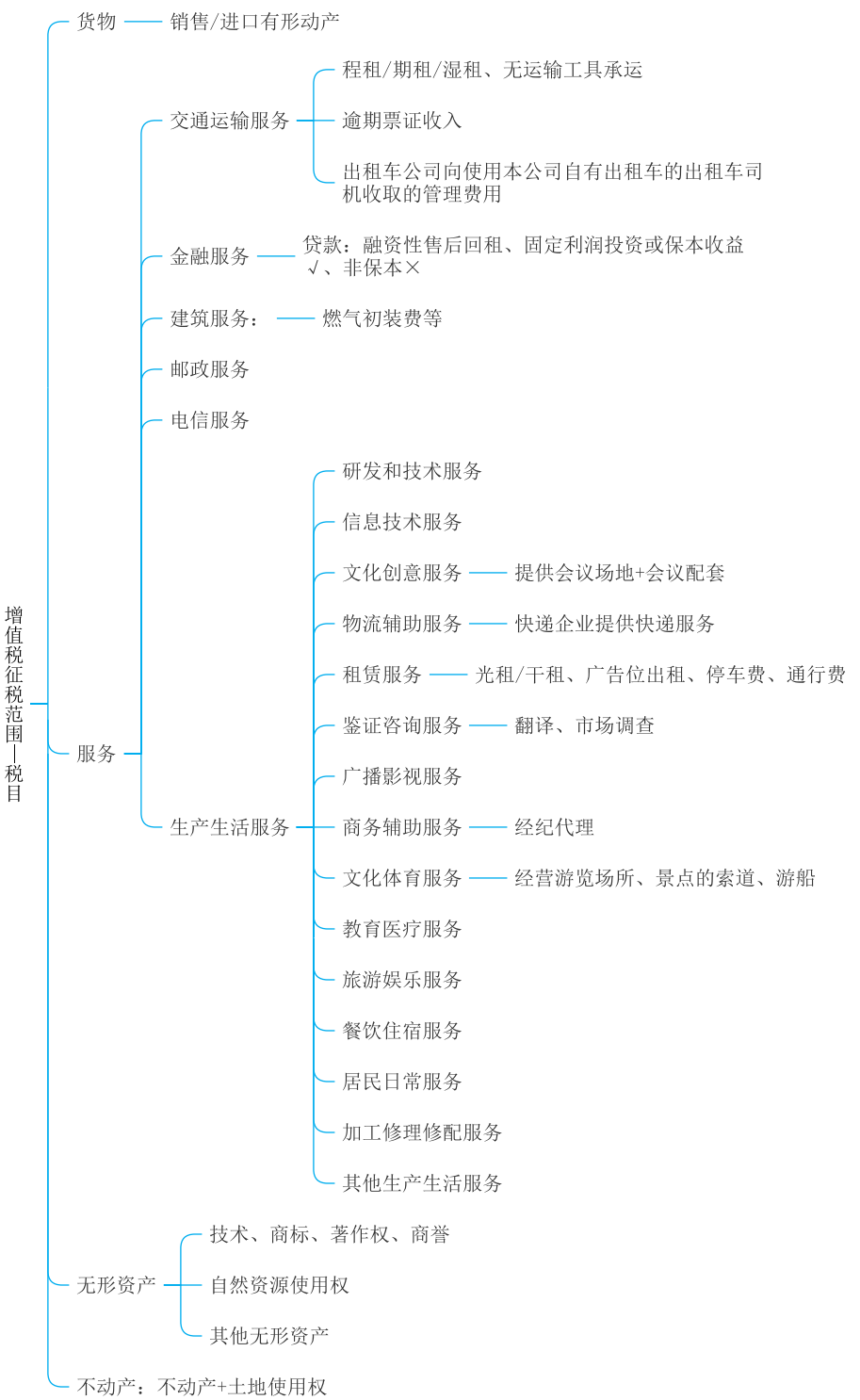

税法基本原理
税收立法
法律 全国人大及其常委会 表决/主席令 X法
法规 国务院 总理决定/国务院令 X条例
部门规章 国家税务总局
X细则、规定、规则、办法
权限范围：不创新/不重复
施行时间
一般：公布之日起30日后
但不立即施行将有碍施行的：公布之日起
不得溯及既往，但为更好保护行政相对人权益的特别规定除外
解释/评估/清理 国家税务总局
规范性文件 县以上税务机关
特征：行为规则/适用主体非特定性/不具有可诉性/法律行为的延伸
设定权
不得设定税收开征、停征、减税、免税、退税、补税事项
不得设定行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费等
制定权
县以上税务机关
各级税务内设机构、派出机构、临时机构无权制定
公告后可作执法依据
施行时间
一般：发布之日起30日后
不立即施行将有碍执行的：公布之日起
与上位法配套实施的：施行日期与上位法保持一致
税收执法
特征 单方意志性和法律强制力/具体行政行为/裁量性/主动性/效力先定性/有责行政行为
原则 合法（主体/内容/程序/根据）/合理
税收执法监督
税务机关监督税务机关及其工作人员的行政执法行为
事前/事中/事后
税收司法
基本原则 独立性原则+中立性原则
税收债权保护
税收优先权
优先于无担保债权，法律另有规定除外
欠税发生在前，优先于抵押权、质权、留置权
优先于罚款、没收违法所得
代位权 怠于行使到期债权而对国家税收造成损害时
撤销权
滥用财产处分权而对国家税收造成损害时
包括：放弃到期债权、无偿转让财产、以明显不合理的低价转让财产而受让人知情

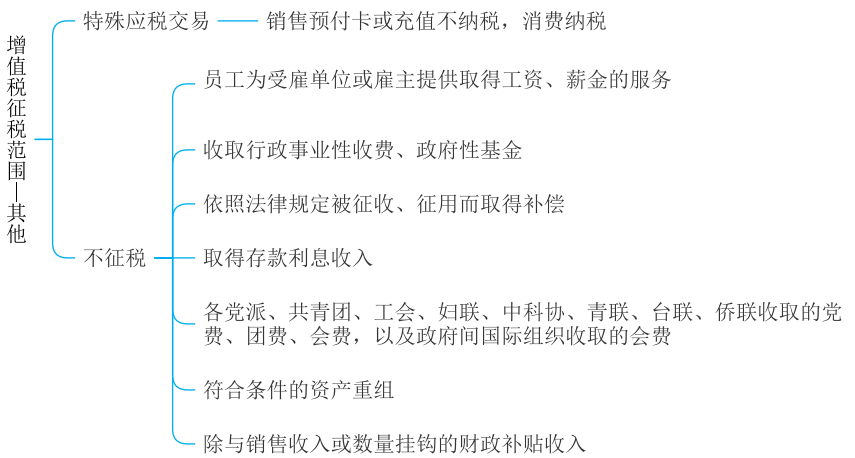
第二章　增值税

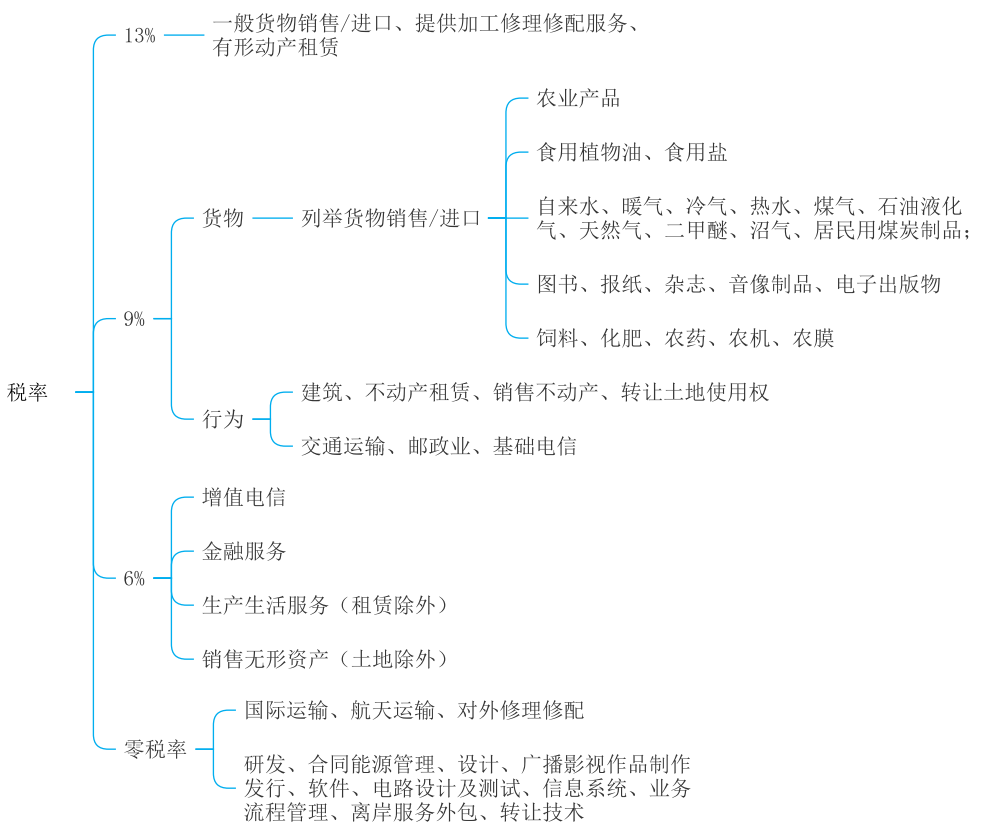

纳税人／扣缴义务人
纳税人
一般情形：销售货物/ 服务/无形资产/不动产，以及进口货物的单位和个人
进口收货人或办理报关手续的人、代理进口完税凭证注明的人
资管产品管理人
单位以承包、承租、挂靠方式经营，承包人、承租人、挂靠人以发包人、出租人、被挂靠人名义对外经营并由发包人、出租人、被挂靠人承担相关法律责任的：发包人、出租人、被挂靠人
扣缴义务人
跨境应税交易
境外单位和个人在境内发生应税交易：购买方
按照国务院的规定委托境内代理人申报缴纳税款的除外
自然人应税交易
自然人发生符合规定的应税交易：支付价款的境内单位
出租境内不动产
境外单位或个人向自然人出租境内不动产，有境内代理人的：境内代理人
纳税人分类
标准：年销售额500万元
销售额
纳税人在连续不超过12个月或4个季度的经营期内累计应征增值税销售额
不含偶然无形资产、不动产销售额
身份
必须小规模：自然人
可选择做小规模：不经常发生应税交易、主要业务不属于应税交易范围的非企业单位

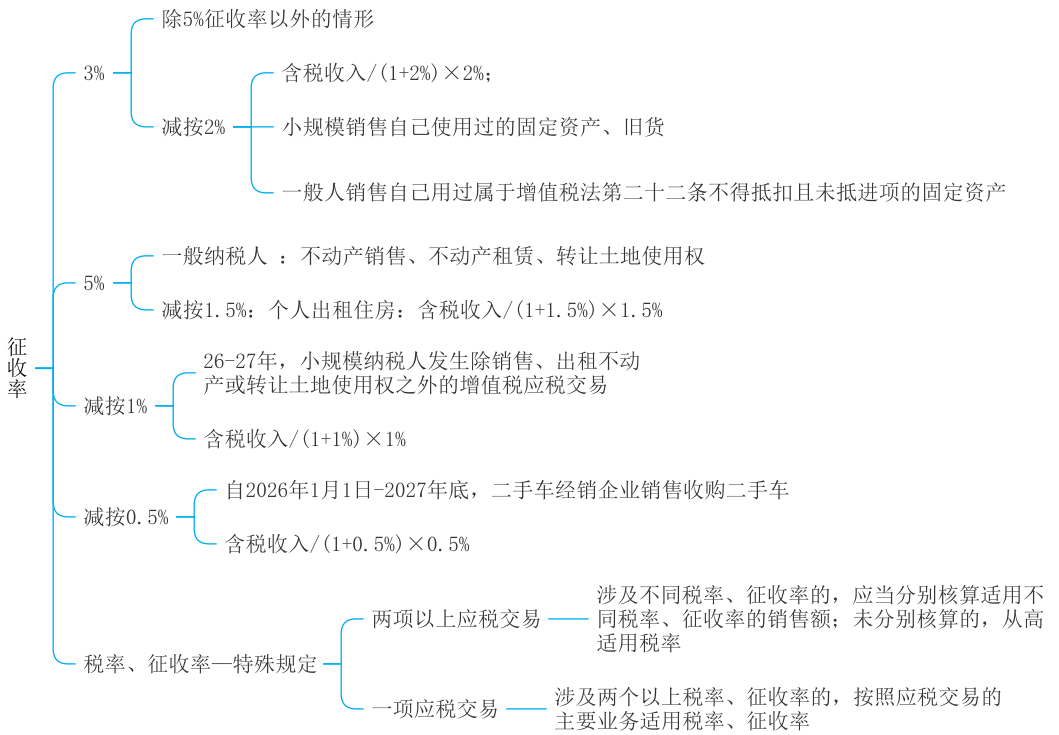

增值税征税范围—境内外
境内
销售货物——起运地或所在地在境内
租售不动产——不动产在境内
销售自然资源使用权——自然资源在境内
销售金融商品——在境内发行，或销售方为境内单位和个人
销售其他服务或无形资产——在境内消费，或销售方为境内单位和个人
境外
境外单位/个人
服务的实际接受方在境外，且与境内的货物、不动产、自然资源无关
无形资产完全在境外使用，且与境内的货物、不动产、自然资源无关
财政部和税务总局规定的其他情形

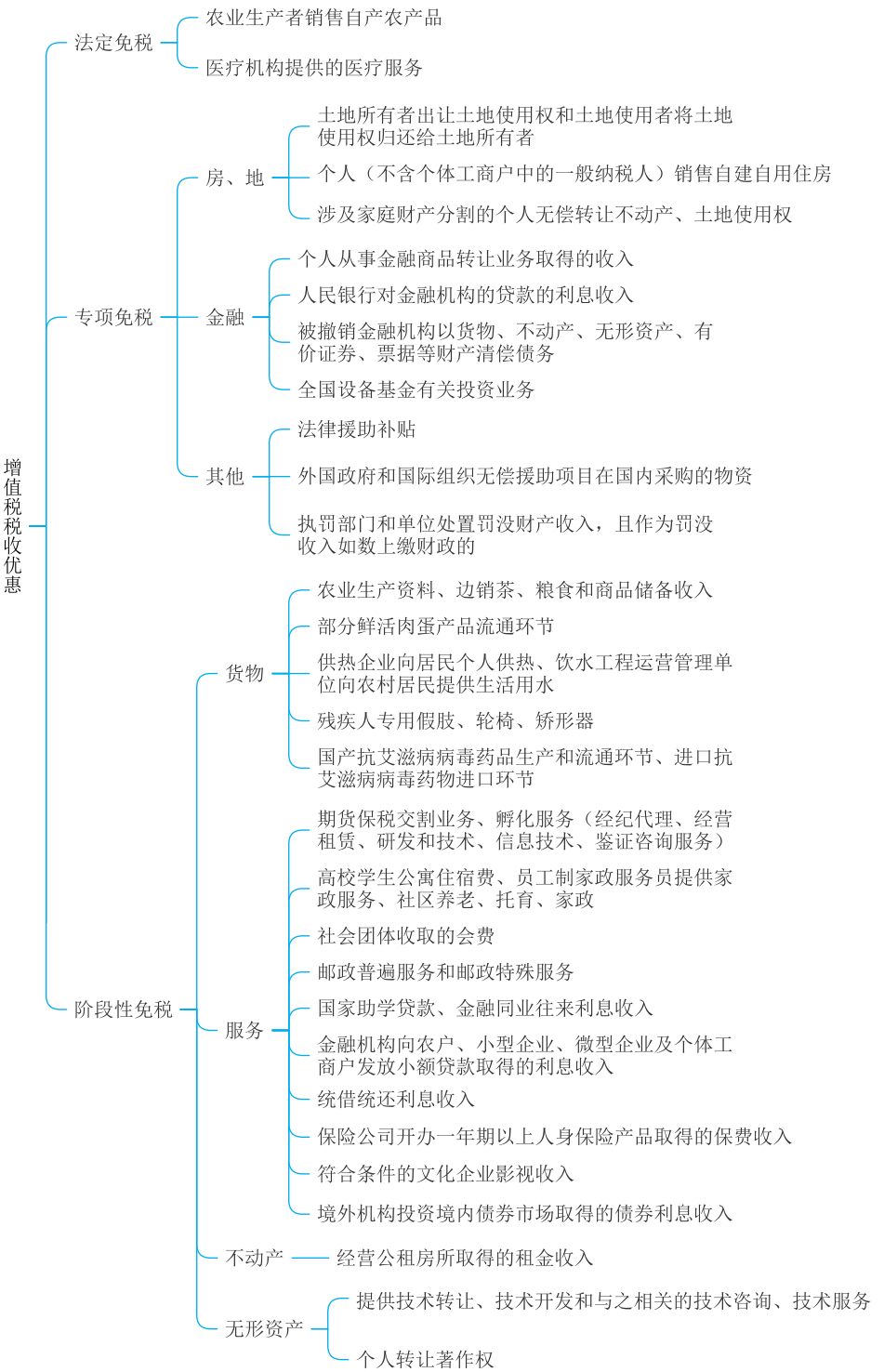

增值税征税范围—视同应税交易
货物——单位和个体工商户
自产委托：集体福利、个人消费、无偿转让
外购
无偿转让
×集体福利、个人消费-不抵进项
无形资产/不动产/服务——单位和个人：无偿转让无形资产、不动产或金融商品

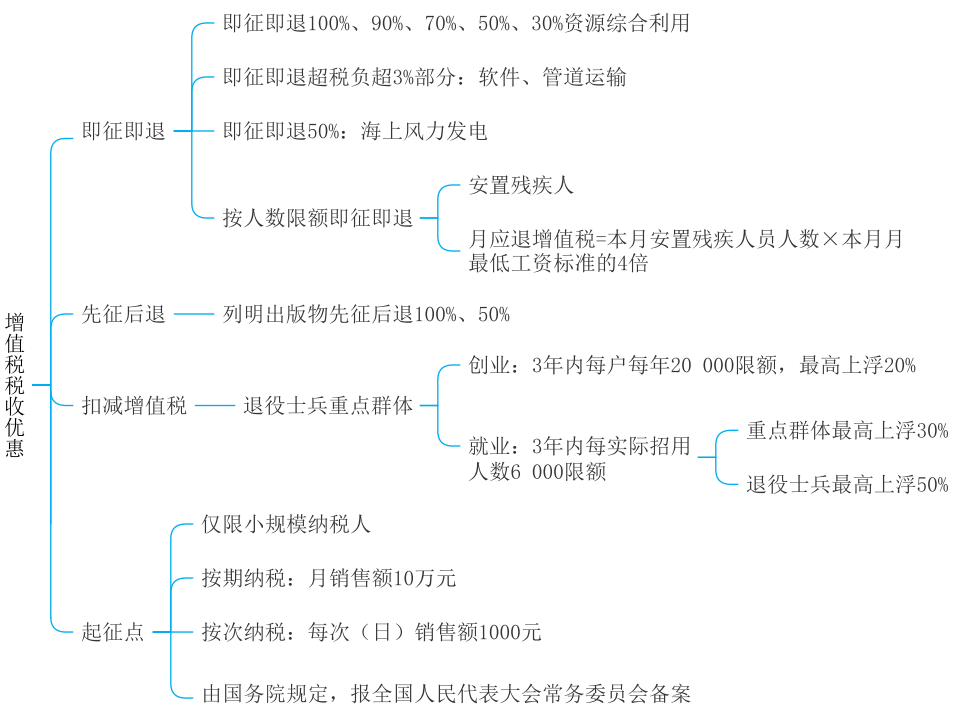

增值税征税范围—税目
货物
销售/进口有形动产
服务
交通运输服务
程租/期租/湿租、无运输工具承运
逾期票证收入
出租车公司向使用本公司自有出租车的出租车司机收取的管理费用
金融服务
贷款：融资性售后回租、固定利润投资或保本收益√、非保本×
建筑服务：
燃气初装费等
邮政服务
电信服务
生产生活服务
研发和技术服务
信息技术服务
文化创意服务
提供会议场地+会议配套
物流辅助服务
快递企业提供快递服务
租赁服务
光租/干租、广告位出租、停车费、通行费
鉴证咨询服务
翻译、市场调查
广播影视服务
商务辅助服务
经纪代理
文化体育服务
经营游览场所、景点的索道、游船
教育医疗服务
旅游娱乐服务
餐饮住宿服务
居民日常服务
加工修理修配服务
其他生产生活服务
无形资产
技术、商标、著作权、商誉
自然资源使用权
其他无形资产
不动产：不动产+土地使用权

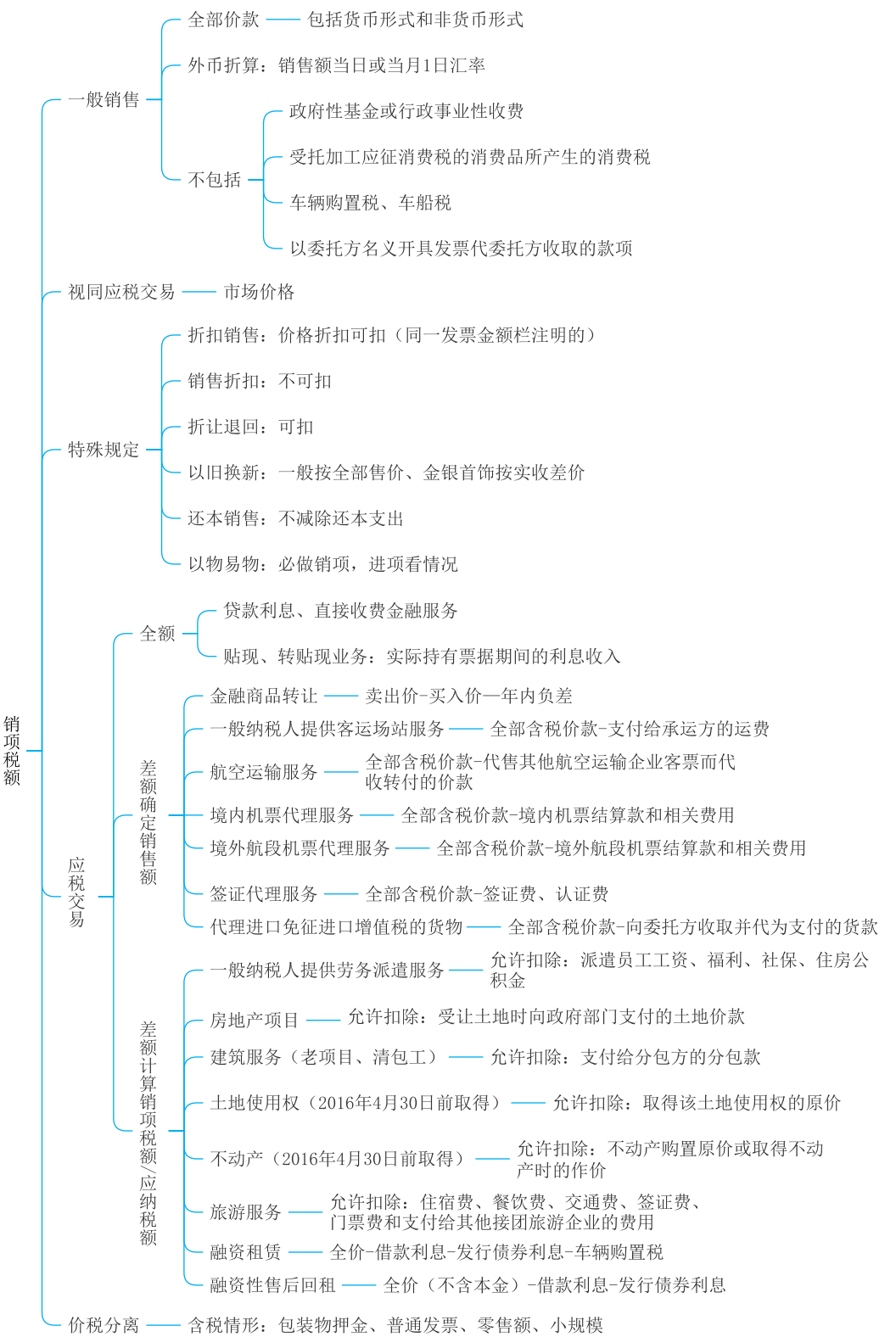

增值税征税范围—其他
特殊应税交易
销售预付卡或充值不纳税，消费纳税
不征税
员工为受雇单位或雇主提供取得工资、薪金的服务
收取行政事业性收费、政府性基金
依照法律规定被征收、征用而取得补偿
取得存款利息收入
各党派、共青团、工会、妇联、中科协、青联、台联、侨联收取的党费、团费、会费，以及政府间国际组织收取的会费
符合条件的资产重组
除与销售收入或数量挂钩的财政补贴收入

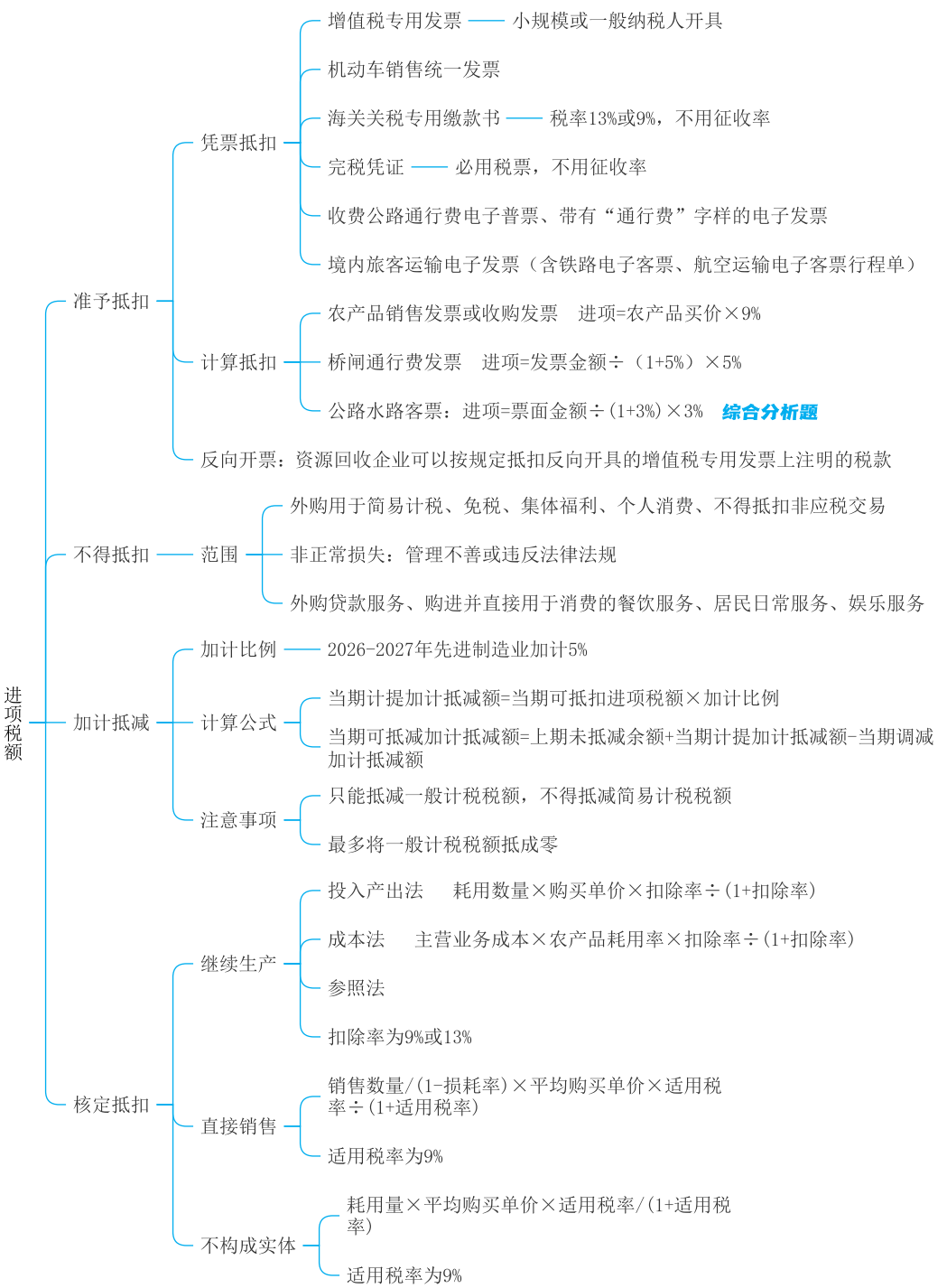

税率
13%
一般货物销售/进口、提供加工修理修配服务、有形动产租赁
9%
货物
列举货物销售/进口
农业产品
食用植物油、食用盐
自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制品；
图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物
饲料、化肥、农药、农机、农膜
行为
建筑、不动产租赁、销售不动产、转让土地使用权
交通运输、邮政业、基础电信
6%
增值电信
金融服务
生产生活服务（租赁除外）
销售无形资产（土地除外）
零税率
国际运输、航天运输、对外修理修配
研发、合同能源管理、设计、广播影视作品制作发行、软件、电路设计及测试、信息系统、业务流程管理、离岸服务外包、转让技术

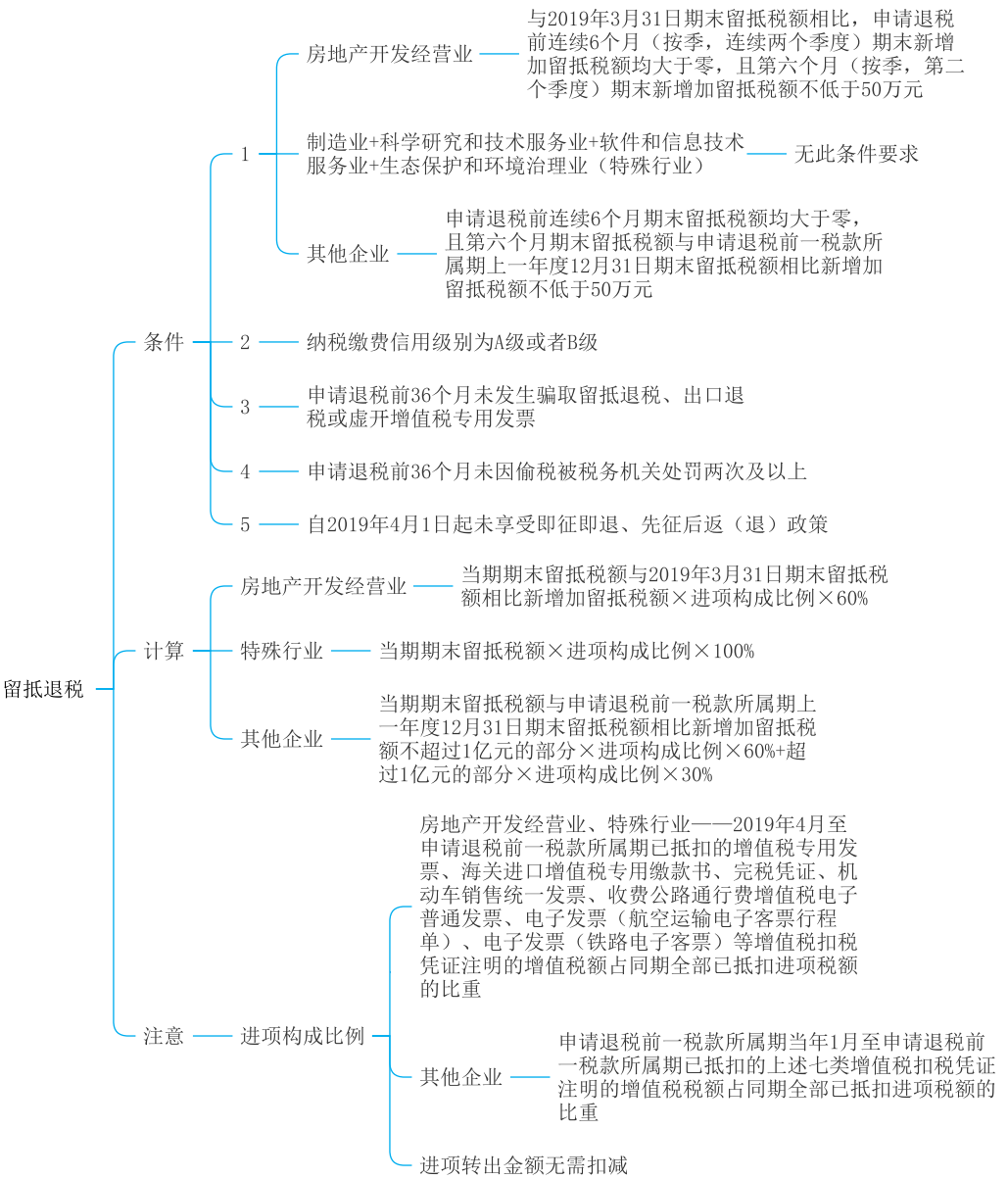

征收率
3%
除5%征收率以外的情形
减按2%
含税收入/(1+2%)×2%；
小规模销售自己使用过的固定资产、旧货
一般人销售自己用过属于增值税法第二十二条不得抵扣且未抵进项的固定资产
5%
一般纳税人 ：不动产销售、不动产租赁、转让土地使用权
减按1.5%：个人出租住房：含税收入/(1+1.5%)×1.5%
减按1%
26-27年，小规模纳税人发生除销售、出租不动产或转让土地使用权之外的增值税应税交易
含税收入/(1+1%)×1%
减按0.5%
自2026年1月1日-2027年底，二手车经销企业销售收购二手车
含税收入/(1+0.5%)×0.5%
税率、征收率—特殊规定
两项以上应税交易
涉及不同税率、征收率的，应当分别核算适用不同税率、征收率的销售额；未分别核算的，从高适用税率
一项应税交易
涉及两个以上税率、征收率的，按照应税交易的主要业务适用税率、征收率

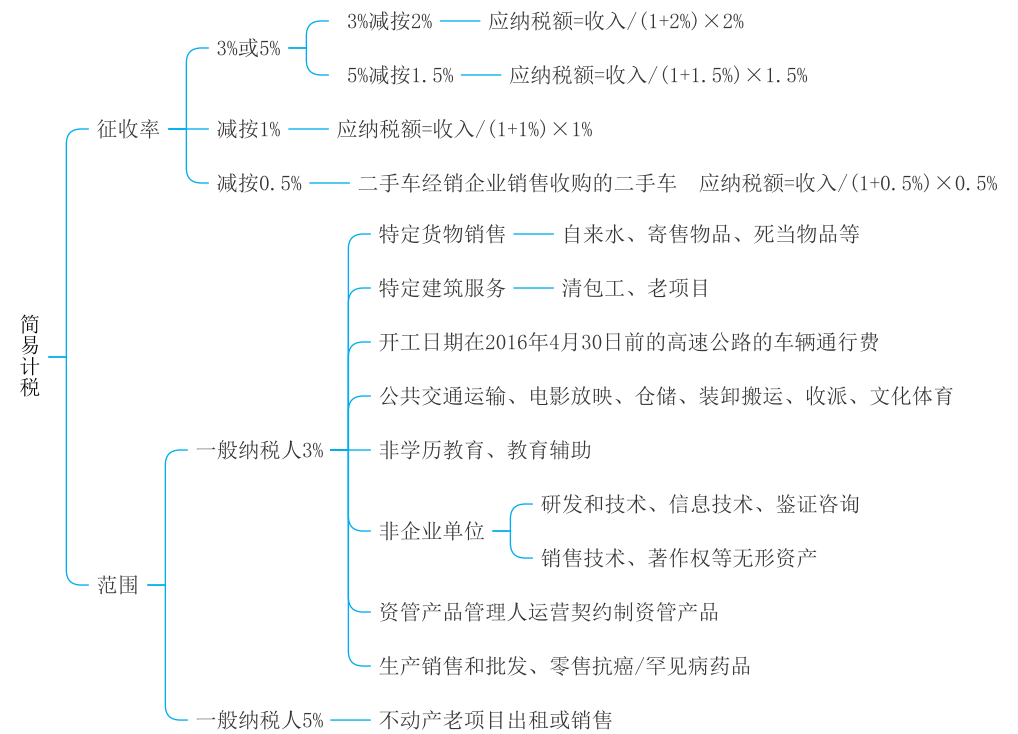

增值税税收优惠
法定免税
农业生产者销售自产农产品
医疗机构提供的医疗服务
专项免税
房、地
土地所有者出让土地使用权和土地使用者将土地使用权归还给土地所有者
个人（不含个体工商户中的一般纳税人）销售自建自用住房
涉及家庭财产分割的个人无偿转让不动产、土地使用权
金融
个人从事金融商品转让业务取得的收入
人民银行对金融机构的贷款的利息收入
被撤销金融机构以货物、不动产、无形资产、有价证券、票据等财产清偿债务
全国设备基金有关投资业务
其他
法律援助补贴
外国政府和国际组织无偿援助项目在国内采购的物资
执罚部门和单位处置罚没财产收入，且作为罚没收入如数上缴财政的
阶段性免税
货物
农业生产资料、边销茶、粮食和商品储备收入
部分鲜活肉蛋产品流通环节
供热企业向居民个人供热、饮水工程运营管理单位向农村居民提供生活用水
残疾人专用假肢、轮椅、矫形器
国产抗艾滋病病毒药品生产和流通环节、进口抗艾滋病病毒药物进口环节
服务
期货保税交割业务、孵化服务（经纪代理、经营租赁、研发和技术、信息技术、鉴证咨询服务）
高校学生公寓住宿费、员工制家政服务员提供家政服务、社区养老、托育、家政
社会团体收取的会费
邮政普遍服务和邮政特殊服务
国家助学贷款、金融同业往来利息收入
金融机构向农户、小型企业、微型企业及个体工商户发放小额贷款取得的利息收入
统借统还利息收入
保险公司开办一年期以上人身保险产品取得的保费收入
符合条件的文化企业影视收入
境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入
不动产
经营公租房所取得的租金收入
无形资产
提供技术转让、技术开发和与之相关的技术咨询、技术服务
个人转让著作权

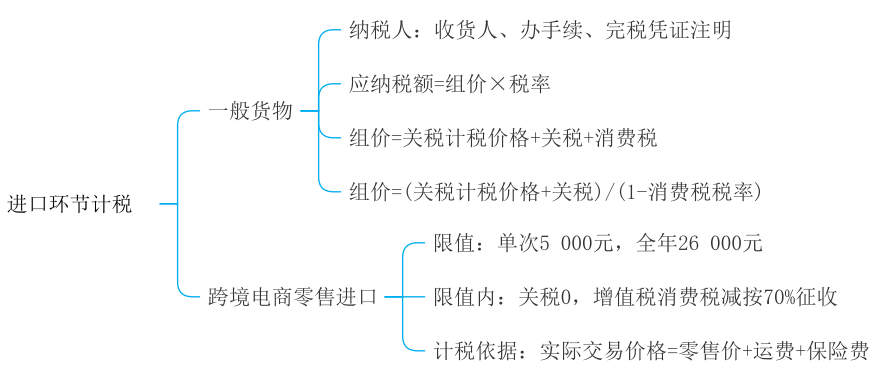

增值税税收优惠
即征即退
即征即退100%、90%、70%、50%、30%资源综合利用
即征即退超税负超3%部分：软件、管道运输
即征即退50%：海上风力发电
按人数限额即征即退
安置残疾人
月应退增值税=本月安置残疾人员人数×本月月最低工资标准的4倍
先征后退
列明出版物先征后退100%、50%
扣减增值税
退役士兵重点群体
创业：3年内每户每年20 000限额，最高上浮20%
就业：3年内每实际招用人数6 000限额
重点群体最高上浮30%
退役士兵最高上浮50%
起征点
仅限小规模纳税人
按期纳税：月销售额10万元
按次纳税：每次（日）销售额1000元
由国务院规定，报全国人民代表大会常务委员会备案

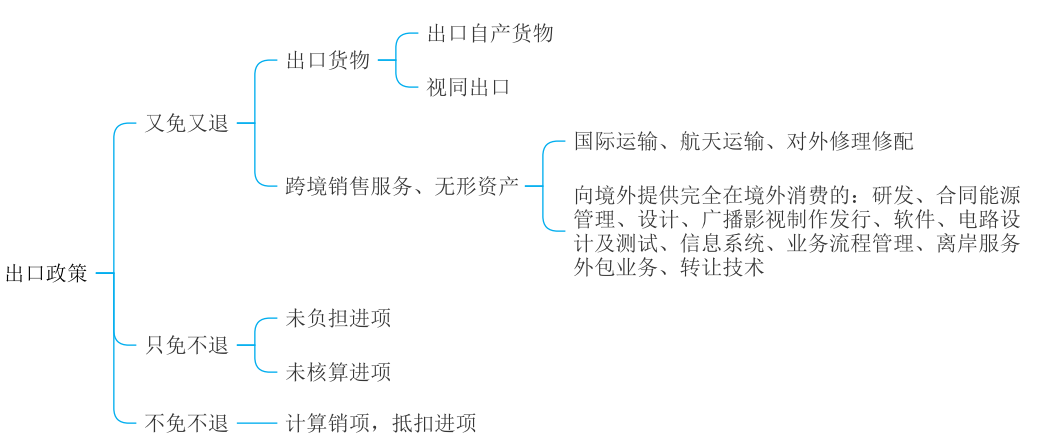

销项税额
一般销售
全部价款——包括货币形式和非货币形式
外币折算：销售额当日或当月1日汇率
不包括
政府性基金或行政事业性收费
受托加工应征消费税的消费品所产生的消费税
车辆购置税、车船税
以委托方名义开具发票代委托方收取的款项
视同应税交易——市场价格
特殊规定
折扣销售：价格折扣可扣（同一发票金额栏注明的）
销售折扣：不可扣
折让退回：可扣
以旧换新：一般按全部售价、金银首饰按实收差价
还本销售：不减除还本支出
以物易物：必做销项，进项看情况
应税交易
全额
贷款利息、直接收费金融服务
贴现、转贴现业务：实际持有票据期间的利息收入
差额确定销售额
金融商品转让——卖出价-买入价—年内负差
一般纳税人提供客运场站服务——全部含税价款-支付给承运方的运费
航空运输服务——全部含税价款-代售其他航空运输企业客票而代收转付的价款
境内机票代理服务——全部含税价款-境内机票结算款和相关费用
境外航段机票代理服务——全部含税价款-境外航段机票结算款和相关费用
签证代理服务——全部含税价款-签证费、认证费
代理进口免征进口增值税的货物——全部含税价款-向委托方收取并代为支付的货款
差额计算销项税额<应纳税额
一般纳税人提供劳务派遣服务——允许扣除：派遣员工工资、福利、社保、住房公积金
房地产项目——允许扣除：受让土地时向政府部门支付的土地价款
建筑服务（老项目、清包工）——允许扣除：支付给分包方的分包款
土地使用权（2016年4月30日前取得）——允许扣除：取得该土地使用权的原价
不动产（2016年4月30日前取得）——允许扣除：不动产购置原价或取得不动产时的作价
旅游服务——允许扣除：住宿费、餐饮费、交通费、签证费、门票费和支付给其他接团旅游企业的费用
融资租赁——全价-借款利息-发行债券利息-车辆购置税
融资性售后回租——全价（不含本金）-借款利息-发行债券利息
价税分离——含税情形：包装物押金、普通发票、零售额、小规模

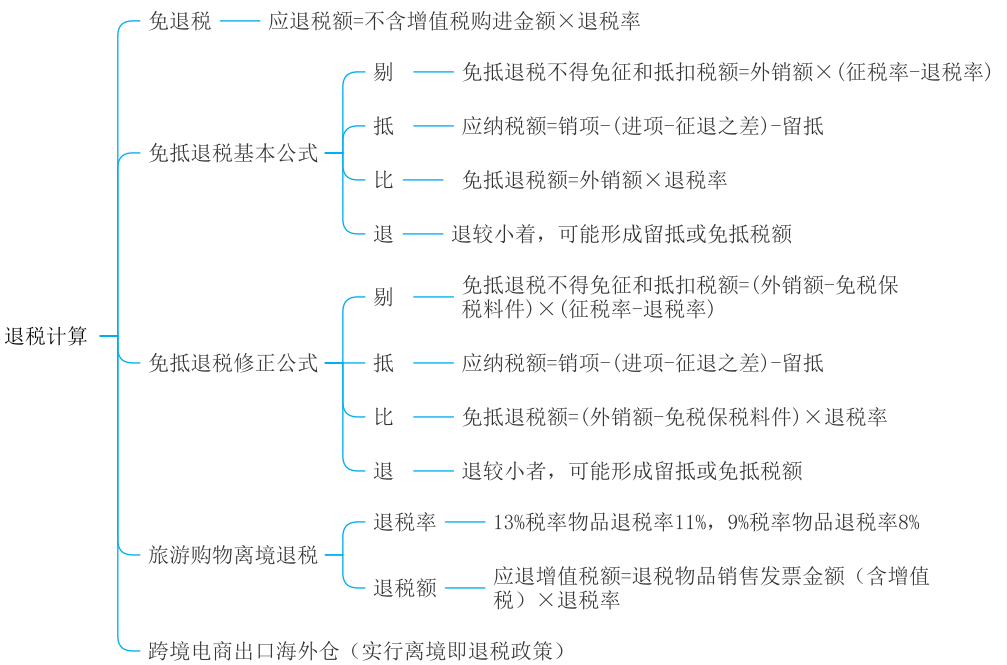

进项税额
准予抵扣
凭票抵扣
增值税专用发票 —— 小规模或一般纳税人开具
机动车销售统一发票
海关关税专用缴款书 —— 税率13%或9%，不用征收率
完税凭证 —— 必用税票，不用征收率
收费公路通行费电子普票、带有“通行费”字样的电子发票
境内旅客运输电子发票（含铁路电子客票、航空运输电子客票行程单）
计算抵扣
农产品销售发票或收购发票 进项=农产品买价×9%
桥闸通行费发票 进项=发票金额÷（1+5%）×5%
公路水路客票：进项=票面金额÷(1+3%)×3% 综合分析题
反向开票：资源回收企业可以按规定抵扣反向开具的增值税专用发票上注明的税款
不得抵扣
范围
外购用于简易计税、免税、集体福利、个人消费、不得抵扣非应税交易
非正常损失：管理不善或违反法律法规
外购贷款服务、购进并直接用于消费的餐饮服务、居民日常服务、娱乐服务
加计抵减
加计比例
2026-2027年先进制造业加计5%
计算公式
当期计提加计抵减额=当期可抵扣进项税额×加计比例
当期可抵减加计抵减额=上期未抵减余额+当期计提加计抵减额-当期调减加计抵减额
注意事项
只能抵减一般计税税额，不得抵减简易计税税额
最多将一般计税税额抵成零
核定抵扣
继续生产
投入产出法 耗用数量×购买单价×扣除率÷(1+扣除率)
成本法 主营业务成本×农产品耗用率×扣除率÷(1+扣除率)
参照法
扣除率为9%或13%
直接销售
销售数量/(1-损耗率)×平均购买单价×适用税率÷(1+适用税率)
适用税率为9%
不构成实体
耗用量×平均购买单价×适用税率/(1+适用税率)
适用税率为9%

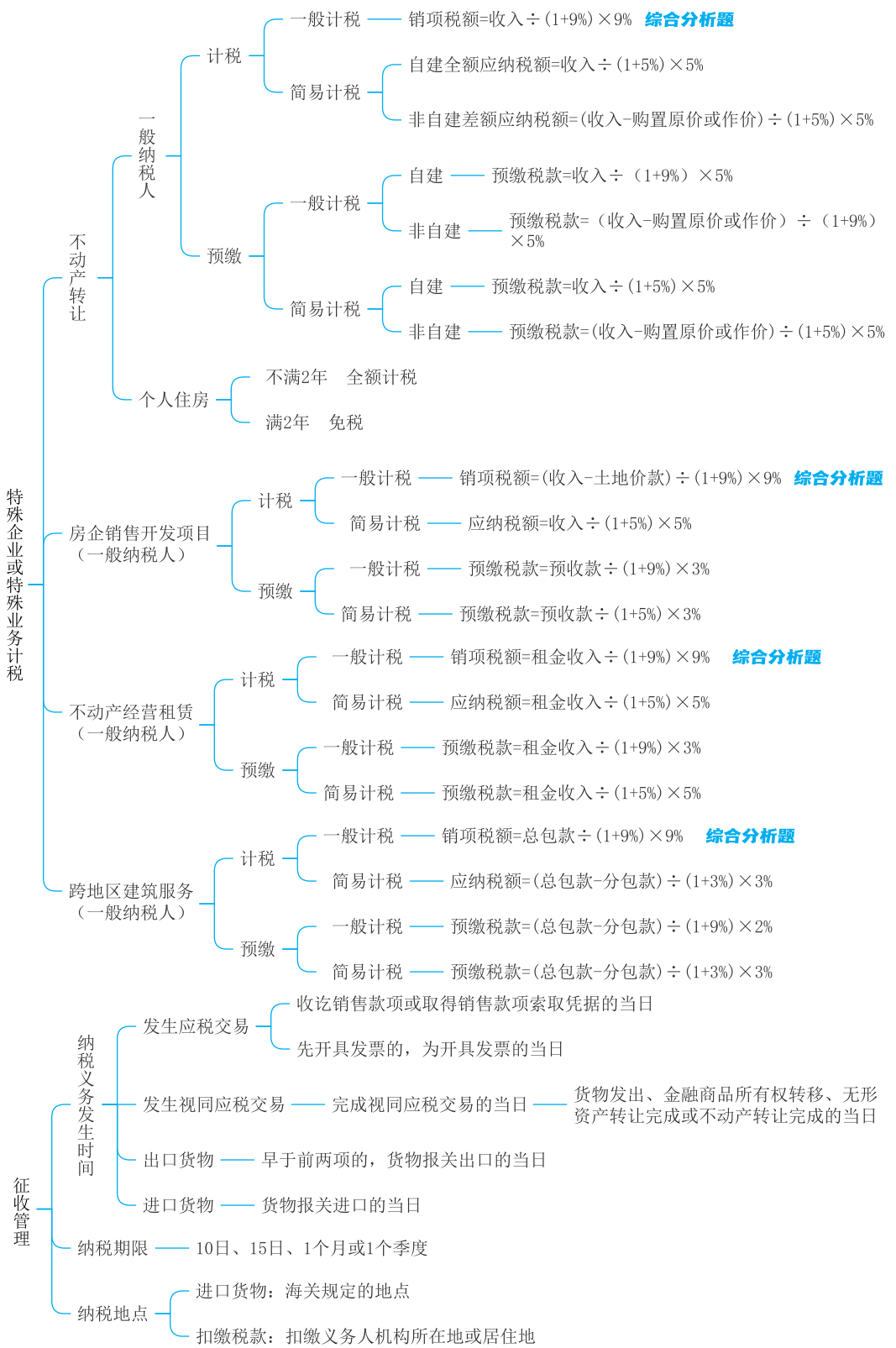

留抵退税
条件
1
房地产开发经营业
与2019年3月31日期末留抵税额相比，申请退税前连续6个月（按季，连续两个季度）期末新增加留抵税额均大于零，且第六个月（按季，第二个季度）期末新增加留抵税额不低于50万元
制造业+科学研究和技术服务业+软件和信息技术服务业+生态保护和环境治理业（特殊行业）
无此条件要求
其他企业
申请退税前连续6个月期末留抵税额均大于零，且第六个月期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度12月31日期末留抵税额相比新增加留抵税额不低于50万元
2
纳税缴费信用级别为A级或者B级
3
申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票
4
申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上
5
自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返（退）政策
计算
房地产开发经营业
当期期末留抵税额与2019年3月31日期末留抵税额相比新增加留抵税额×进项构成比例×60%
特殊行业
当期期末留抵税额×进项构成比例×100%
其他企业
当期期末留抵税额与申请退税前一税款所属期上一年度12月31日期末留抵税额相比新增加留抵税额不超过1亿元的部分×进项构成比例×60%+超过1亿元的部分×进项构成比例×30%
注意
进项构成比例
房地产开发经营业、特殊行业——2019年4月至申请退税前一税款所属期已抵扣的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、完税凭证、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票、电子发票（航空运输电子客票行程单）、电子发票（铁路电子客票）等增值税扣税凭证注明的增值税额占同期全部已抵扣进项税额的比重
其他企业
申请退税前一税款所属期当年1月至申请退税前一税款所属期已抵扣的上述七类增值税扣税凭证注明的增值税税额占同期全部已抵扣进项税额的比重
进项转出金额无需扣减


简易计税
征收率
3%或5%
3%减按2%
应纳税额=收入/(1+2%)×2%
5%减按1.5%
应纳税额=收入/(1+1.5%)×1.5%
减按1%
应纳税额=收入/(1+1%)×1%
减按0.5%
二手车经销企业销售收购的二手车
应纳税额=收入/(1+0.5%)×0.5%
范围
一般纳税人3%
特定货物销售
自来水、寄售物品、死当物品等
特定建筑服务
清包工、老项目
开工日期在2016年4月30日前的高速公路的车辆通行费
公共交通运输、电影放映、仓储、装卸搬运、收派、文化体育
非学历教育、教育辅助
非企业单位
研发和技术、信息技术、鉴证咨询
销售技术、著作权等无形资产
资管产品管理人运营契约制资管产品
生产销售和批发、零售抗癌/罕见病药品
一般纳税人5%
不动产老项目出租或销售

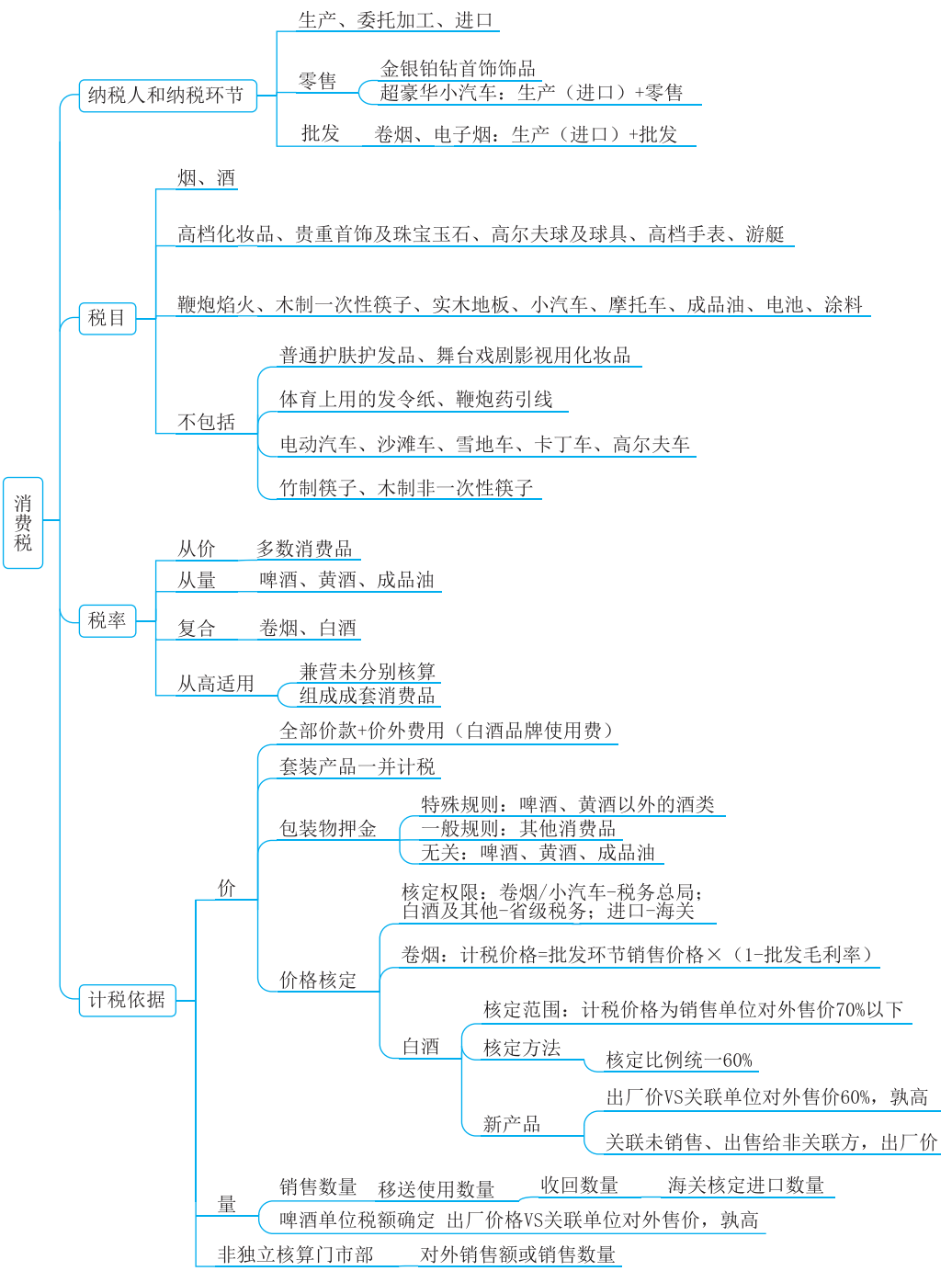

进口环节计税
一般货物
纳税人：收货人、办手续、完税凭证注明
应纳税额=组价×税率
组价=关税计税价格+关税+消费税
组价=(关税计税价格+关税)/(1-消费税税率)
跨境电商零售进口
限值：单次5 000元，全年26 000元
限值内：关税0，增值税消费税减按70%征收
计税依据：实际交易价格=零售价+运费+保险费

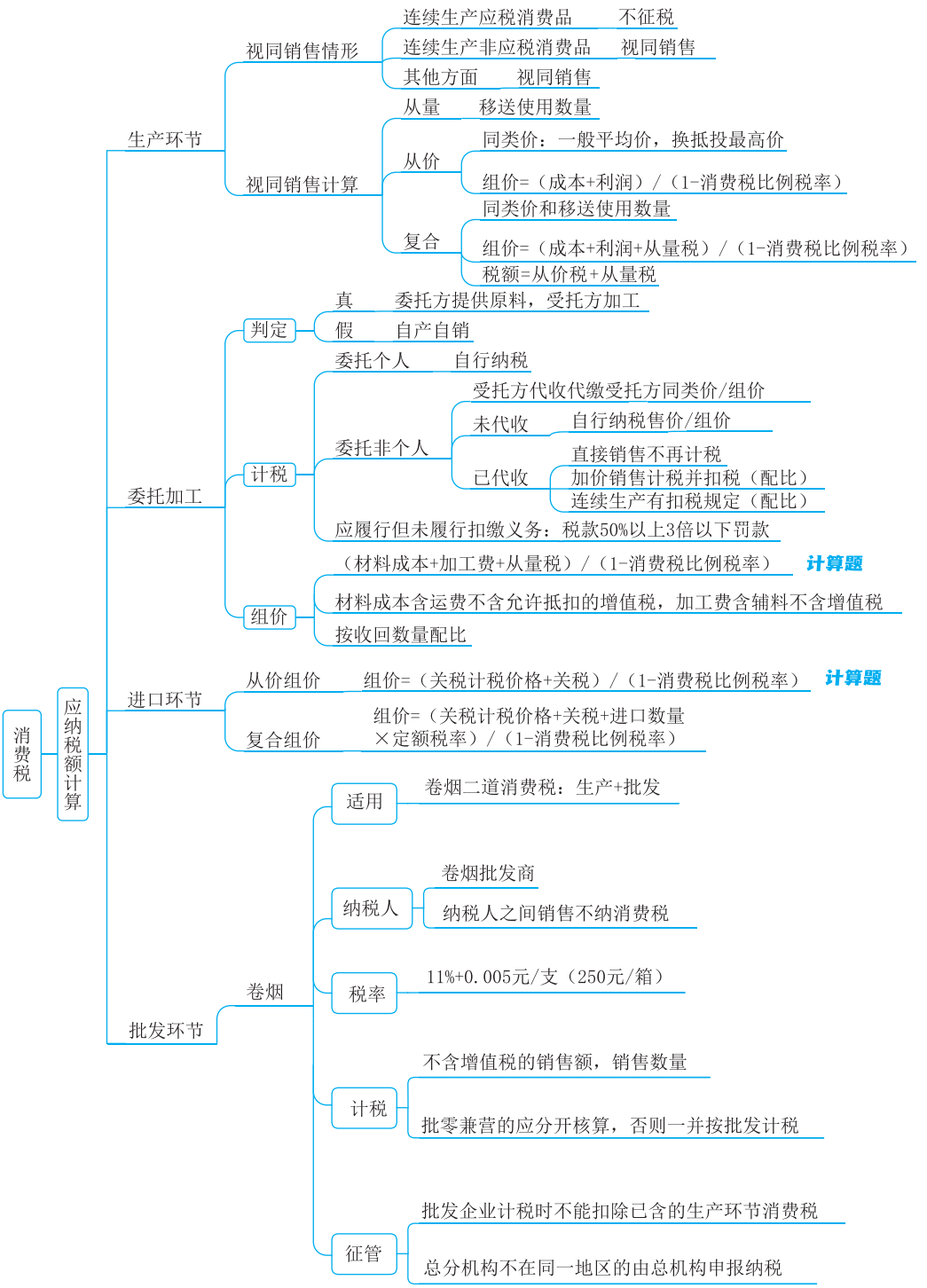

出口政策
又免又退
出口货物
出口自产货物
视同出口
跨境销售服务、无形资产
国际运输、航天运输、对外修理修配
向境外提供完全在境外消费的：研发、合同能源管理、设计、广播影视制作发行、软件、电路设计及测试、信息系统、业务流程管理、离岸服务外包业务、转让技术
只免不退
未负担进项
未核算进项
不免不退
计算销项，抵扣进项

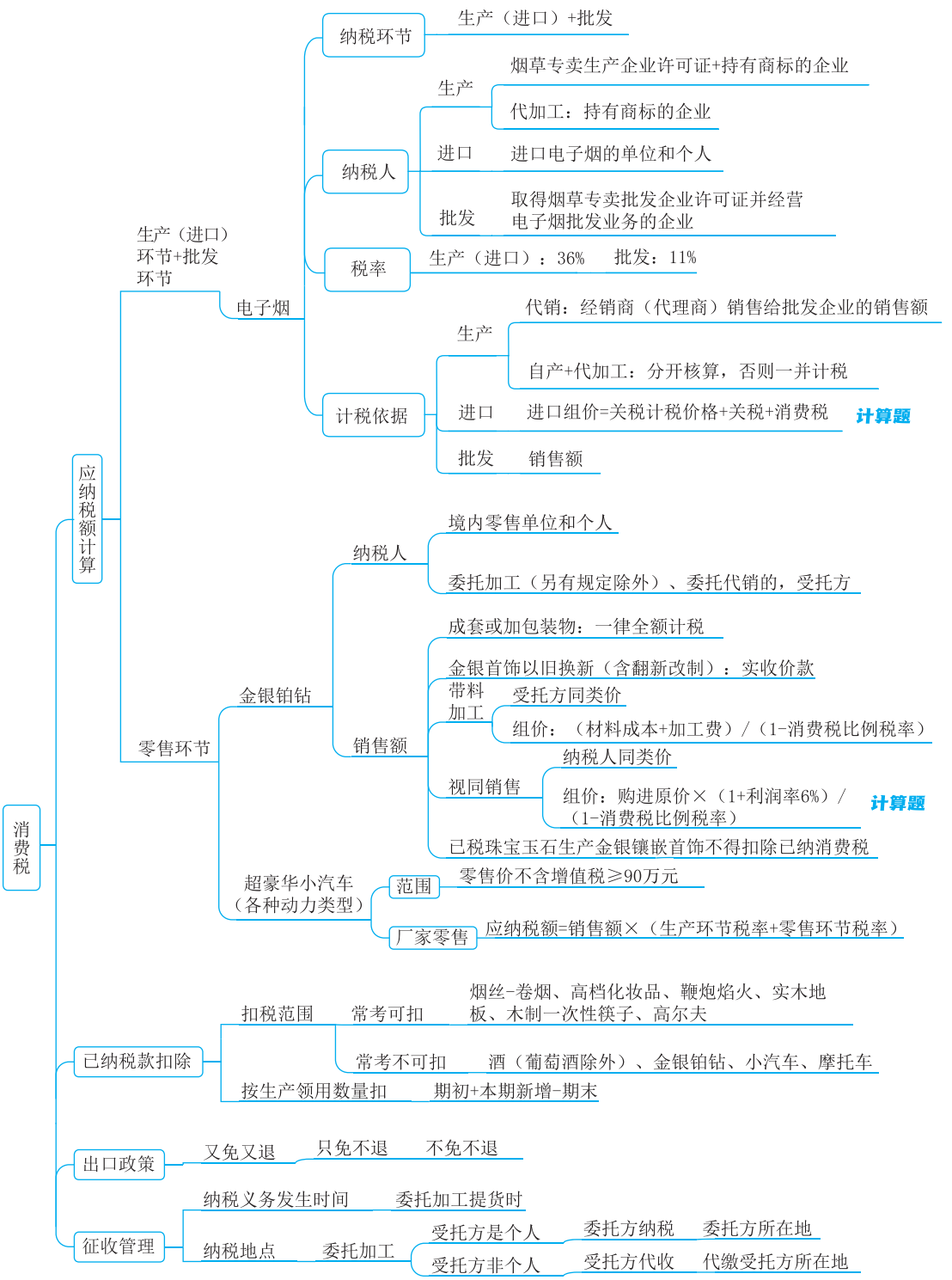

退税计算
免退税
应退税额=不含增值税购进金额×退税率
免抵退税基本公式
剔
免抵退税不得免征和抵扣税额=外销额×(征税率-退税率)
抵
应纳税额=销项-(进项-征退之差)-留抵
比
免抵退税额=外销额×退税率
退
退较小着，可能形成留抵或免抵税额
免抵退税修正公式
剔
免抵退税不得免征和抵扣税额=(外销额-免税保税料件)×(征税率-退税率)
抵
应纳税额=销项-(进项-征退之差)-留抵
比
免抵退税额=(外销额-免税保税料件)×退税率
退
退较小者，可能形成留抵或免抵税额
旅游购物离境退税
退税率
13%税率物品退税率11%，9%税率物品退税率8%
退税额
应退增值税额=退税物品销售发票金额（含增值税）×退税率
跨境电商出口海外仓（实行离境即退税政策）


特殊企业或特殊业务计税
不动产转让
一般纳税人
计税
一般计税
销项税额=收入÷(1+9%)×9%
综合分析题
简易计税
自建全额应纳税额=收入÷(1+5%)×5%
非自建差额应纳税额=(收入-购置原价或作价)÷(1+5%)×5%
预缴
一般计税
自建
预缴税款=收入÷（1+9%）×5%
非自建
预缴税款=（收入-购置原价或作价）÷（1+9%）×5%
简易计税
自建
预缴税款=收入÷(1+5%)×5%
非自建
预缴税款=(收入-购置原价或作价)÷(1+5%)×5%
个人住房
不满2年 全额计税
满2年 免税
房企销售开发项目（一般纳税人）
计税
一般计税
销项税额=(收入-土地价款)÷(1+9%)×9%
综合分析题
简易计税
应纳税额=收入÷(1+5%)×5%
预缴
一般计税
预缴税款=预收款÷(1+9%)×3%
简易计税
预缴税款=预收款÷(1+5%)×3%
不动产经营租赁（一般纳税人）
计税
一般计税
销项税额=租金收入÷(1+9%)×9%
综合分析题
简易计税
应纳税额=租金收入÷(1+5%)×5%
预缴
一般计税
预缴税款=租金收入÷(1+9%)×3%
简易计税
预缴税款=租金收入÷(1+5%)×5%
跨地区建筑服务（一般纳税人）
计税
一般计税
销项税额=总包款÷(1+9%)×9%
综合分析题
简易计税
应纳税额=(总包款-分包款)÷(1+3%)×3%
预缴
一般计税
预缴税款=(总包款-分包款)÷(1+9%)×2%
简易计税
预缴税款=(总包款-分包款)÷(1+3%)×3%
征收管理
纳税义务发生时间
发生应税交易
收讫销售款项或取得销售款项索取凭据的当日
先开具发票的，为开具发票的当日
发生视同应税交易
完成视同应税交易的当日
货物发出、金融商品所有权转移、无形资产转让完成或不动产转让完成的当日
出口货物
早于前两项的，货物报关出口的当日
进口货物
货物报关进口的当日
纳税期限
10日、15日、1个月或1个季度
纳税地点
进口货物：海关规定的地点
扣缴税款：扣缴义务人机构所在地或居住地

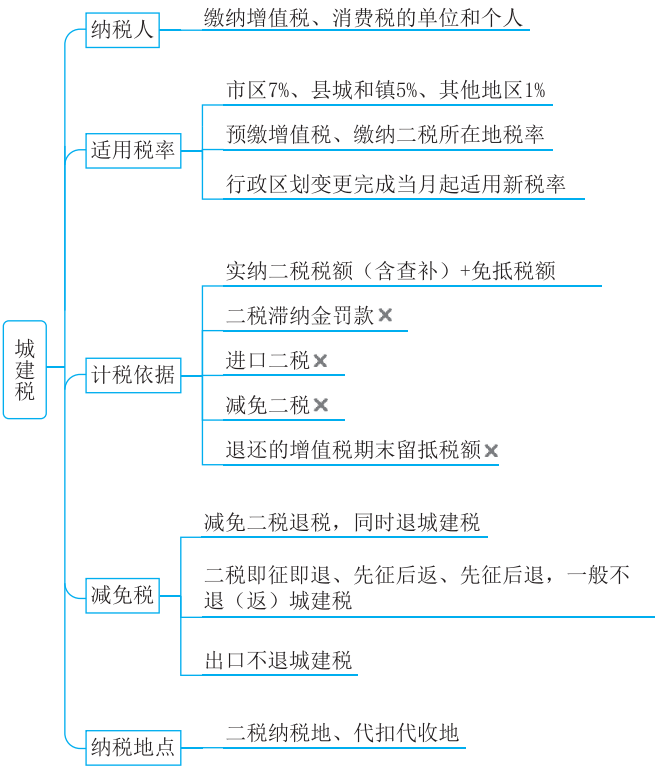
第三章　消费税


消费税
纳税人和纳税环节
生产、委托加工、进口
零售
金银铂钻首饰饰品
超豪华小汽车：生产（进口）+零售
批发
卷烟、电子烟：生产（进口）+批发
税目
烟、酒
高档化妆品、贵重首饰及珠宝玉石、高尔夫球及球具、高档手表、游艇
鞭炮焰火、木制一次性筷子、实木地板、小汽车、摩托车、成品油、电池、涂料
不包括
普通护肤护发品、舞台戏剧影视用化妆品
体育上用的发令纸、鞭炮药引线
电动汽车、沙滩车、雪地车、卡丁车、高尔夫车
竹制筷子、木制非一次性筷子
税率
从价
多数消费品
从量
啤酒、黄酒、成品油
复合
卷烟、白酒
从高适用
兼营未分别核算
组成成套消费品
计税依据
价
全部价款+价外费用（白酒品牌使用费）
套装产品一并计税
包装物押金
特殊规则：啤酒、黄酒以外的酒类
一般规则：其他消费品
无关：啤酒、黄酒、成品油
价格核定
核定权限：卷烟/小汽车-税务总局；白酒及其他-省级税务；进口-海关
卷烟：计税价格=批发环节销售价格×（1-批发毛利率）
白酒
核定范围：计税价格为销售单位对外售价70%以下
核定方法
核定比例统一60%
新产品
出厂价VS关联单位对外售价60%，孰高
关联未销售、出售给非关联方，出厂价
量
销售数量
移送使用数量
收回数量
海关核定进口数量
啤酒单位税额确定
出厂价格VS关联单位对外售价，孰高
非独立核算门市部
对外销售额或销售数量

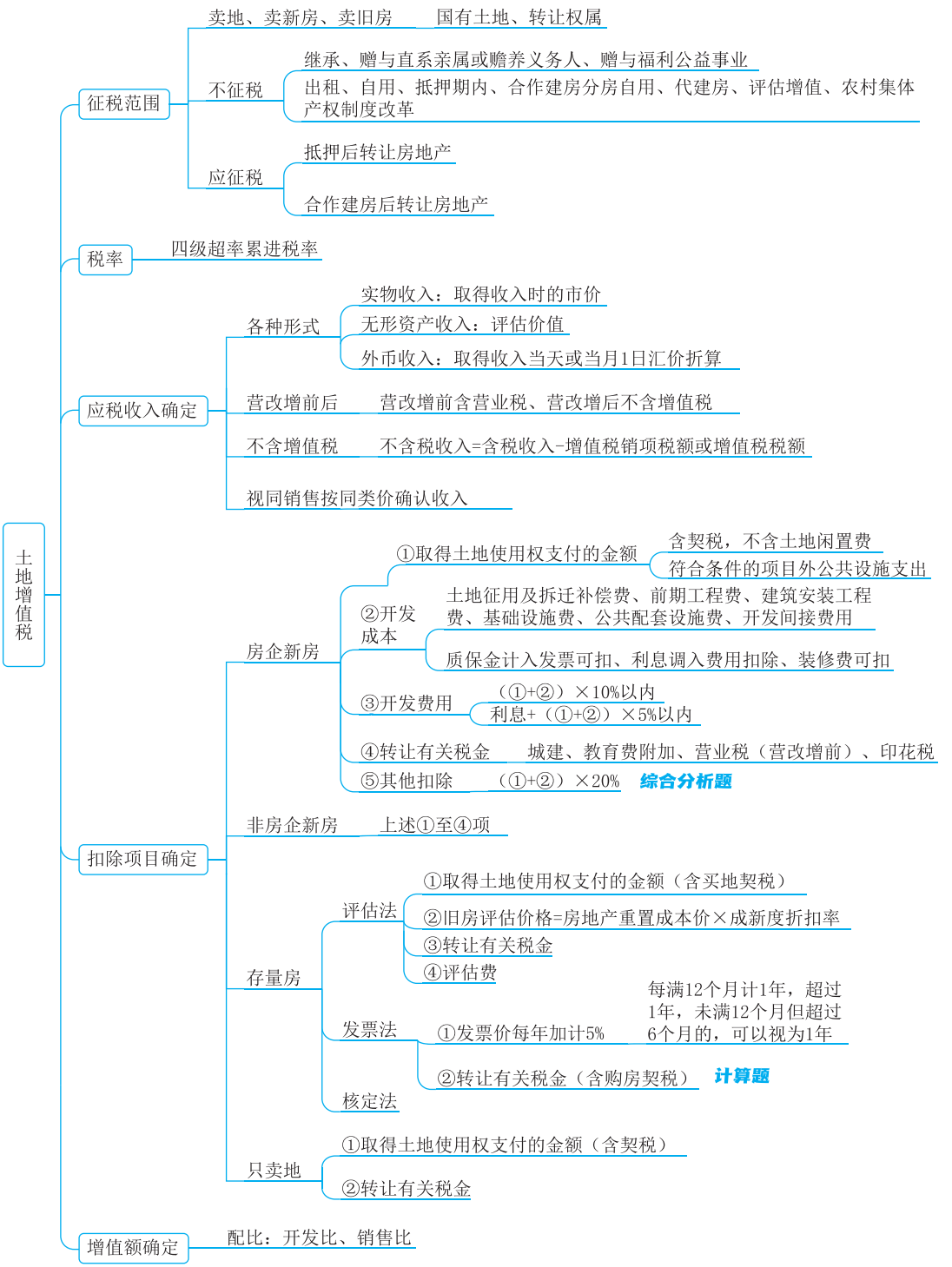

消费税
应纳税额计算
生产环节
视同销售情形
连续生产应税消费品 不征税
连续生产非应税消费品 视同销售
其他方面 视同销售
视同销售计算
从量 移送使用数量
从价
同类价：一般平均价，换抵投最高价
组价=（成本+利润）/（1-消费税比例税率）
复合
同类价和移送使用数量
组价=（成本+利润+从量税）/（1-消费税比例税率）
税额=从价税+从量税
委托加工
判定
真 委托方提供原料，受托方加工
假 自产自销
计税
委托个人 自行纳税
委托非个人
受托方代收代缴受托方同类价/组价
未代收 自行纳税售价/组价
已代收
直接销售不再计税
加价销售计税并扣税（配比）
连续生产有扣税规定（配比）
应履行但未履行扣缴义务：税款50%以上3倍以下罚款
组价
（材料成本+加工费+从量税）/（1-消费税比例税率） 计算题
材料成本含运费不含允许抵扣的增值税，加工费含辅料不含增值税
按收回数量配比
进口环节
从价组价 组价=（关税计税价格+关税）/（1-消费税比例税率） 计算题
复合组价 组价=（关税计税价格+关税+进口数量×定额税率）/（1-消费税比例税率）
批发环节
卷烟
适用 卷烟二道消费税：生产+批发
纳税人 卷烟批发商
纳税人之间销售不纳消费税
税率 11%+0.005元/支（250元/箱）
计税 不含增值税的销售额，销售数量
批零兼营的应分开核算，否则一并按批发计税
征管 批发企业计税时不能扣除已含的生产环节消费税
总分机构不在同一地区的由总机构申报纳税

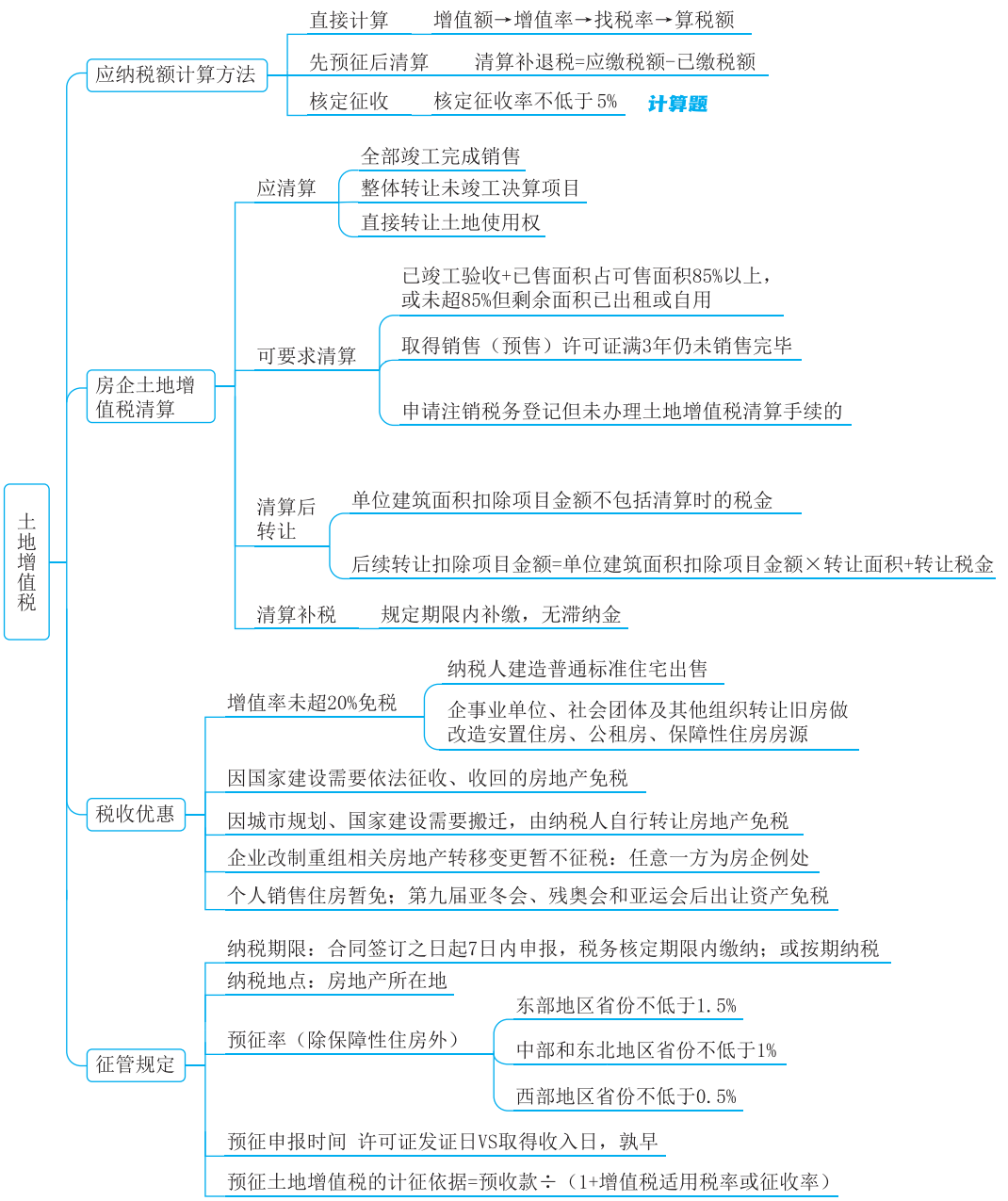

消费税
应纳税额计算
生产（进口）环节+批发环节
电子烟
纳税环节
生产（进口）+批发
纳税人
生产
烟草专卖生产企业许可证+持有商标的企业
代加工：持有商标的企业
进口
进口电子烟的单位和个人
批发
取得烟草专卖批发企业许可证并经营电子烟批发业务的企业
税率
生产（进口）：36%　批发：11%
计税依据
生产
代销：经销商（代理商）销售给批发企业的销售额
自产+代加工：分开核算，否则一并计税
进口
进口组价=关税计税价格+关税+消费税
计算题
批发
销售额
零售环节
金银铂钻
纳税人
境内零售单位和个人
委托加工（另有规定除外）、委托代销的，受托方
销售额
成套或加包装物：一律全额计税
金银首饰以旧换新（含翻新改制）：实收价款
带料加工
受托方同类价
组价：（材料成本+加工费）/（1-消费税比例税率）
视同销售
纳税人同类价
组价：购进原价×（1+利润率6%）/（1-消费税比例税率）
计算题
已税珠宝玉石生产金银镶嵌首饰不得扣除已纳消费税
超豪华小汽车（各种动力类型）
范围
零售价不含增值税≥90万元
厂家零售
应纳税额=销售额×（生产环节税率+零售环节税率）
已纳税款扣除
扣税范围
常考可扣
烟丝-卷烟、高档化妆品、鞭炮焰火、实木地板、木制一次性筷子、高尔夫
常考不可扣
酒（葡萄酒除外）、金银铂钻、小汽车、摩托车
按生产领用数量扣
期初+本期新增-期末
出口政策
又免又退
只免不退
不免不退
征收管理
纳税义务发生时间
委托加工提货时
纳税地点
委托加工
受托方是个人
委托方纳税
委托方所在地
受托方非个人
受托方代收
代缴受托方所在地

第四章　城市维护建设税

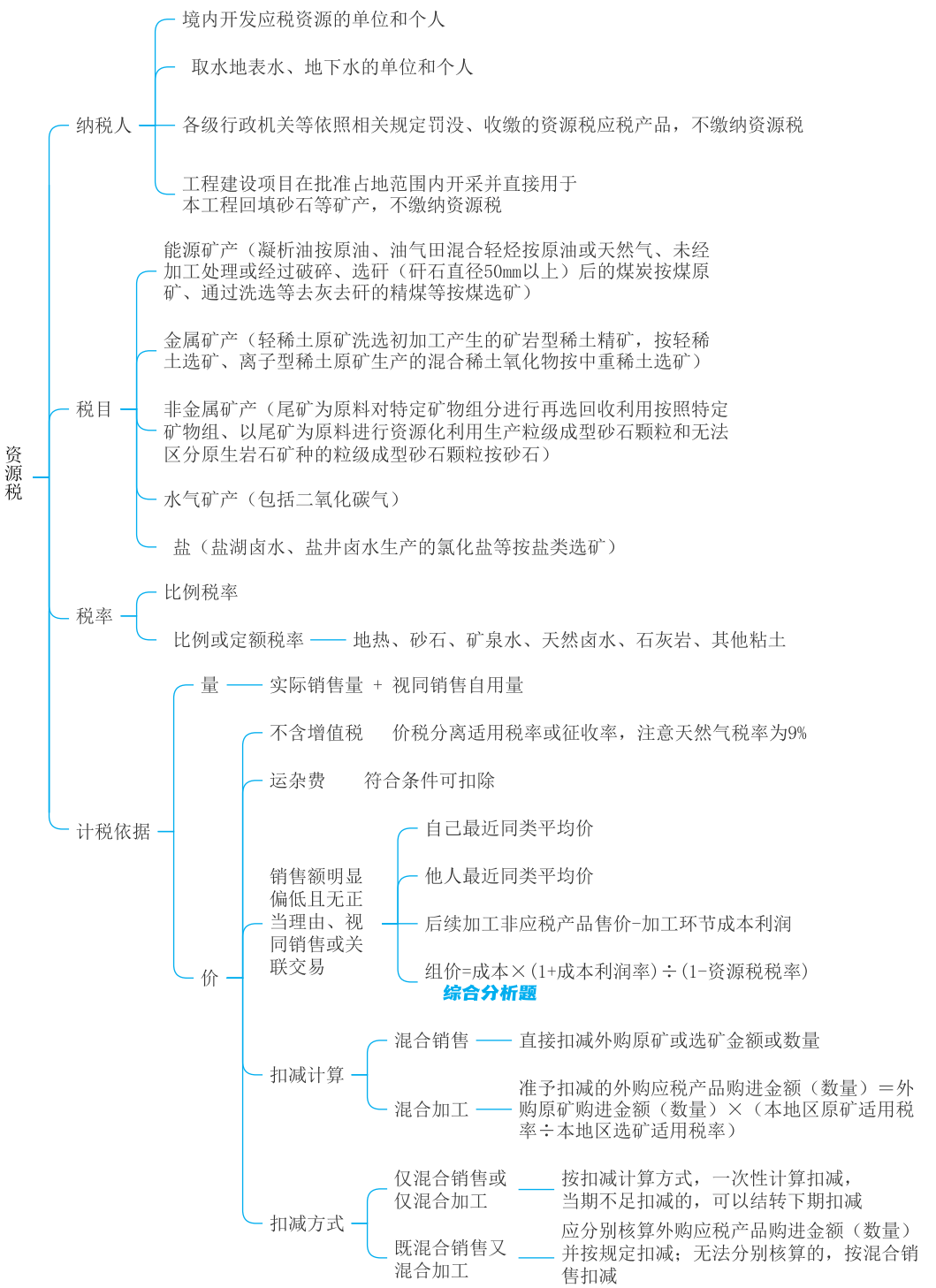

城建税
纳税人
缴纳增值税、消费税的单位和个人
适用税率
市区7%、县城和镇5%、其他地区1%
预缴增值税、缴纳二税所在地税率
行政区划变更完成当月起适用新税率
计税依据
实纳二税税额（含查补）+免抵税额
二税滞纳金罚款×
进口二税×
减免二税×
退还的增值税期末留抵税额×
减免税
减免二税退税，同时退城建税
二税即征即退、先征后返、先征后退，一般不退（返）城建税
出口不退城建税
纳税地点
二税纳税地、代扣代收地

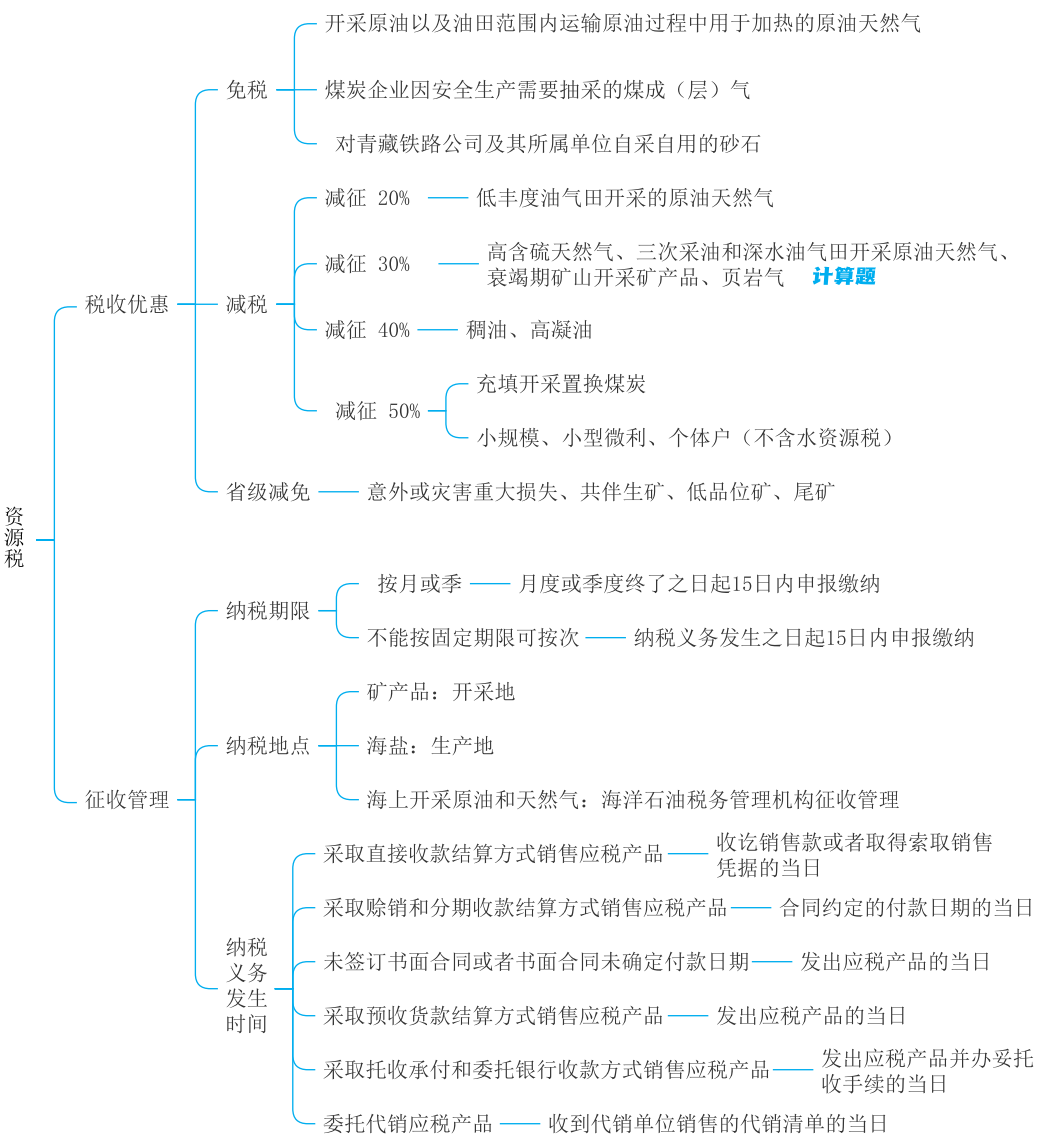
第五章　土地增值税

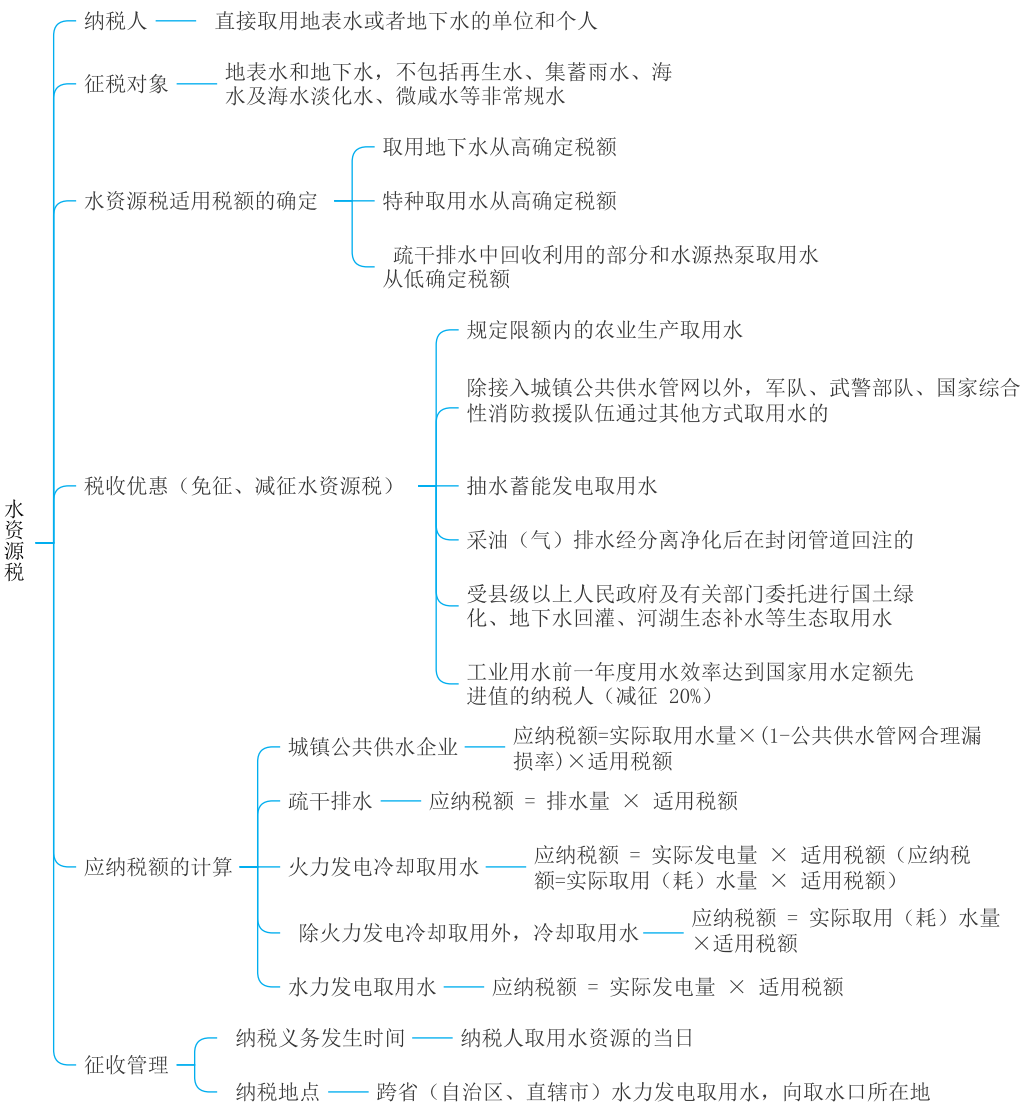

土地增值税
征税范围
卖地、卖新房、卖旧房　国有土地、转让权属
不征税
继承、赠与直系亲属或赡养义务人、赠与福利公益事业
出租、自用、抵押期内、合作建房分房自用、代建房、评估增值、农村集体产权制度改革
应征税
抵押后转让房地产
合作建房后转让房地产
税率
四级超率累进税率
应税收入确定
各种形式
实物收入：取得收入时的市价
无形资产收入：评估价值
外币收入：取得收入当天或当月1日汇价折算
营改增前后　营改增前含营业税、营改增后不含增值税
不含增值税　不含税收入=含税收入-增值税销项税额或增值税税额
视同销售按同类价确认收入
扣除项目确定
房企新房
①取得土地使用权支付的金额
含契税，不含土地闲置费
符合条件的项目外公共设施支出
②开发成本
土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、建筑安装工程费、基础设施费、公共配套设施费、开发间接费用
质保金计入发票可扣、利息调入费用扣除、装修费可扣
③开发费用
（①+②）×10%以内
利息+（①+②）×5%以内
④转让有关税金　城建、教育费附加、营业税（营改增前）、印花税
⑤其他扣除　（①+②）×20%　综合分析题
非房企新房　上述①至④项
存量房
评估法
①取得土地使用权支付的金额（含买地契税）
②旧房评估价格=房地产重置成本价×成新度折扣率
③转让有关税金
④评估费
发票法
①发票价每年加计5%
每满12个月计1年，超过1年，未满12个月但超过6个月的，可以视为1年
②转让有关税金（含购房契税）　计算题
核定法
只卖地
①取得土地使用权支付的金额（含契税）
②转让有关税金
增值额确定
配比：开发比、销售比


土地增值税
应纳税额计算方法
直接计算
增值额→增值率→找税率→算税额
先预征后清算
清算补退税=应缴税额-已缴税额
核定征收
核定征收率不低于5%
计算题
房企土地增值税清算
应清算
全部竣工完成销售
整体转让未竣工决算项目
直接转让土地使用权
可要求清算
已竣工验收+已售面积占可售面积85%以上，或未超85%但剩余面积已出租或自用
取得销售（预售）许可证满3年仍未销售完毕
申请注销税务登记但未办理土地增值税清算手续的
清算后转让
单位建筑面积扣除项目金额不包括清算时的税金
后续转让扣除项目金额=单位建筑面积扣除项目金额×转让面积+转让税金
清算补税
规定期限内补缴，无滞纳金
税收优惠
增值率未超20%免税
纳税人建造普通标准住宅出售
企事业单位、社会团体及其他组织转让旧房做改造安置住房、公租房、保障性住房房源
因国家建设需要依法征收、收回的房地产免税
因城市规划、国家建设需要搬迁，由纳税人自行转让房地产免税
企业改制重组相关房地产转移变更暂不征税：任意一方为房企例处
个人销售住房暂免；第九届亚冬会、残奥会和亚运会后出让资产免税
征管规定
纳税期限：合同签订之日起7日内申报，税务核定期限内缴纳；或按期纳税
纳税地点：房地产所在地
预征率（除保障性住房外）
东部地区省份不低于1.5%
中部和东北地区省份不低于1%
西部地区省份不低于0.5%
预征申报时间 许可证发证日VS取得收入日，孰早
预征土地增值税的计征依据=预收款÷（1+增值税适用税率或征收率）

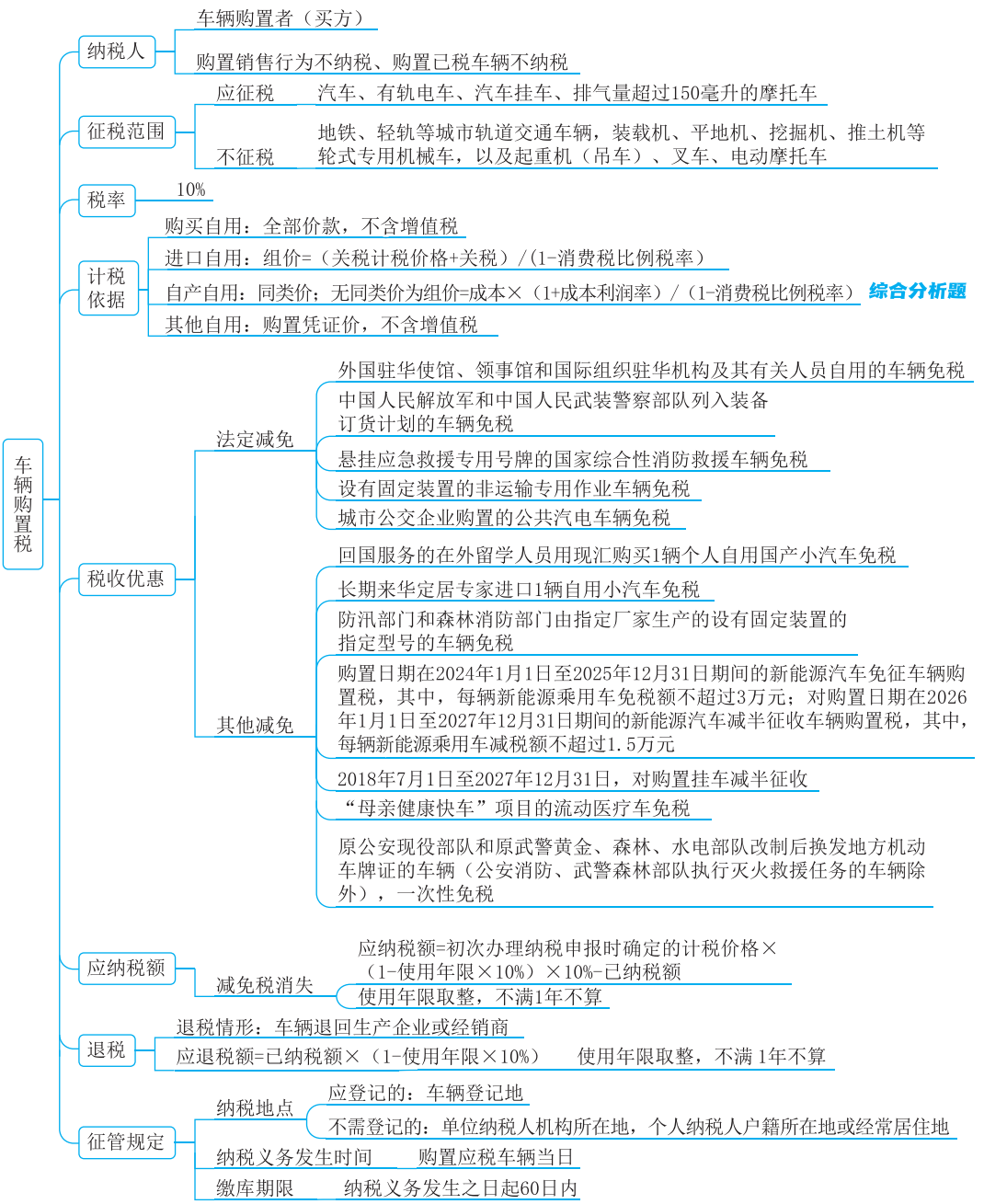
第六章　资源税


资源税
纳税人
境内开发应税资源的单位和个人
取水地表水、地下水的单位和个人
各级行政机关等依照相关规定罚没、收缴的资源税应税产品，不缴纳资源税
工程建设项目在批准占地范围内开采并直接用于本工程回填砂石等矿产，不缴纳资源税
税目
能源矿产（凝析油按原油、油气田混合轻烃按原油或天然气、未经加工处理或经过破碎、选矸（矸石直径50mm以上）后的煤炭按煤原矿、通过洗选等去灰去矸的精煤等按煤选矿）
金属矿产（轻稀土原矿洗选初加工产生的矿岩型稀土精矿，按轻稀土选矿、离子型稀土原矿生产的混合稀土氧化物按中重稀土选矿）
非金属矿产（尾矿为原料对特定矿物组分进行再选回收利用按照特定矿物组、以尾矿为原料进行资源化利用生产粒级成型砂石颗粒和无法区分原生岩石矿种的粒级成型砂石颗粒按砂石）
水气矿产（包括二氧化碳气）
盐（盐湖卤水、盐井卤水生产的氯化盐等按盐类选矿）
税率
比例税率
比例或定额税率
地热、砂石、矿泉水、天然卤水、石灰岩、其他粘土
计税依据
量
实际销售量 + 视同销售自用量
价
不含增值税　价税分离适用税率或征收率，注意天然气税率为9%
运杂费　符合条件可扣除
销售额明显偏低且无正当理由、视同销售或关联交易
自己最近同类平均价
他人最近同类平均价
后续加工非应税产品售价-加工环节成本利润
组价=成本×(1+成本利润率)÷(1-资源税税率)
综合分析题
扣减计算
混合销售
直接扣减外购原矿或选矿金额或数量
混合加工
准予扣减的外购应税产品购进金额（数量）＝外购原矿购进金额（数量）×（本地区原矿适用税率÷本地区选矿适用税率）
扣减方式
仅混合销售或仅混合加工
按扣减计算方式，一次性计算扣减，当期不足扣减的，可以结转下期扣减
既混合销售又混合加工
应分别核算外购应税产品购进金额（数量）并按规定扣减；无法分别核算的，按混合销售扣减

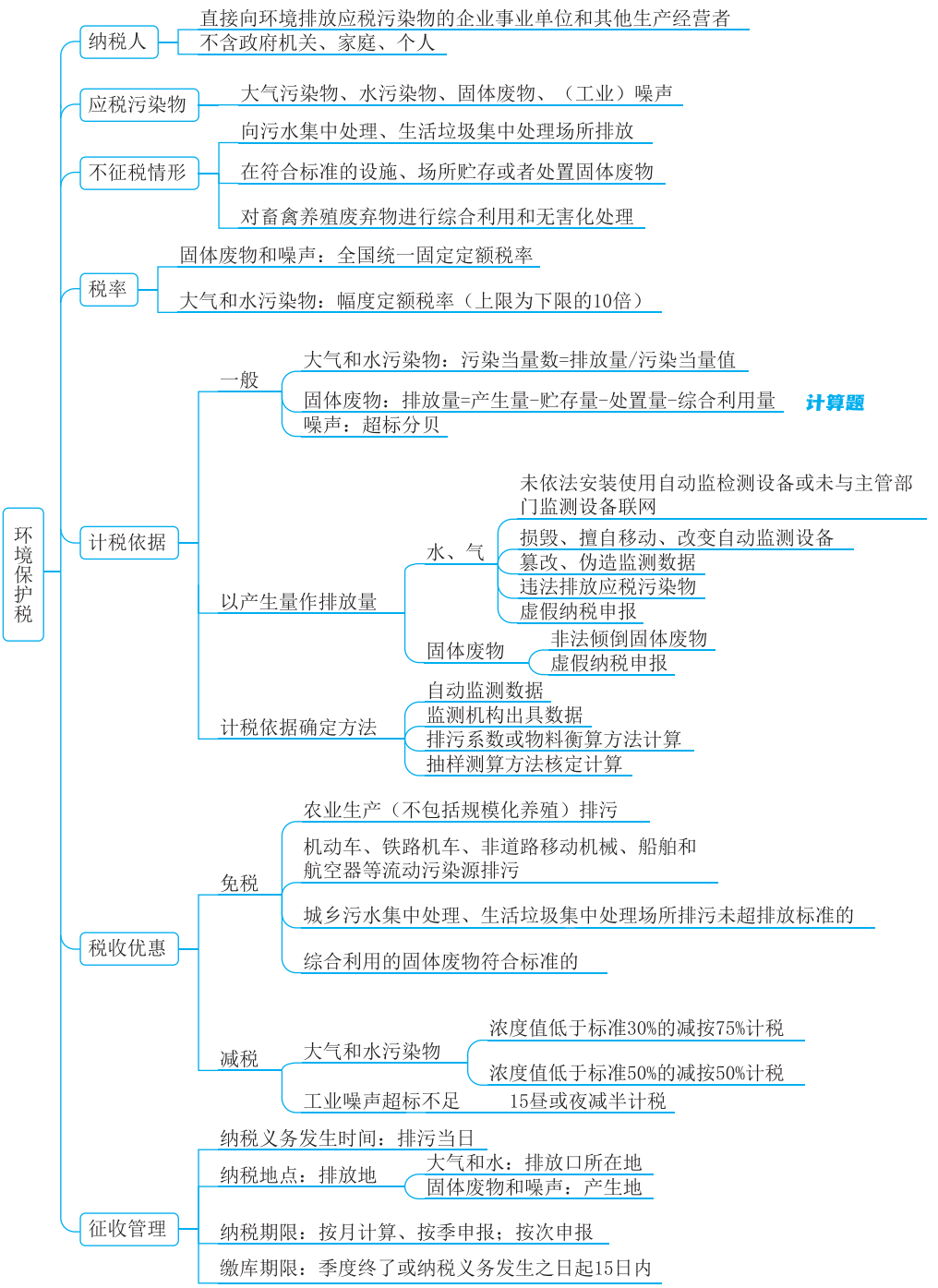

资源税
税收优惠
免税
开采原油以及油田范围内运输原油过程中用于加热的原油天然气
煤炭企业因安全生产需要抽采的煤成（层）气
对青藏铁路公司及其所属单位自采自用的砂石
减税
减征 20% —— 低丰度油气田开采的原油天然气
减征 30% —— 高含硫天然气、三次采油和深水油气田开采原油天然气、衰竭期矿山开采矿产品、页岩气 计算题
减征 40% —— 稠油、高凝油
减征 50%
充填开采置换煤炭
小规模、小型微利、个体户（不含水资源税）
省级减免 —— 意外或灾害重大损失、共伴生矿、低品位矿、尾矿
征收管理
纳税期限
按月或季 —— 月度或季度终了之日起15日内申报缴纳
不能按固定期限可按次 —— 纳税义务发生之日起15日内申报缴纳
纳税地点
矿产品：开采地
海盐：生产地
海上开采原油和天然气：海洋石油税务管理机构征收管理
纳税义务发生时间
采取直接收款结算方式销售应税产品 —— 收讫销售款或者取得索取销售凭据的当日
采取赊销和分期收款结算方式销售应税产品 —— 合同约定的付款日期的当日
未签订书面合同或者书面合同未确定付款日期 —— 发出应税产品的当日
采取预收货款结算方式销售应税产品 —— 发出应税产品的当日
采取托收承付和委托银行收款方式销售应税产品 —— 发出应税产品并办妥托收手续的当日
委托代销应税产品 —— 收到代销单位销售的代销清单的当日


水资源税
纳税人
直接取用地表水或者地下水的单位和个人
征税对象
地表水和地下水，不包括再生水、集蓄雨水、海水及海水淡化水、微咸水等非常规水
水资源税适用税额的确定
取用地下水从高确定税额
特种取用水从高确定税额
疏干排水中回收利用的部分和水源热泵取用水从低确定税额
税收优惠（免征、减征水资源税）
规定限额内的农业生产取用水
除接入城镇公共供水管网以外，军队、武警部队、国家综合性消防救援队伍通过其他方式取用水的
抽水蓄能发电取用水
采油（气）排水经分离净化后在封闭管道回注的
受县级以上人民政府及有关部门委托进行国土绿化、地下水回灌、河湖生态补水等生态取用水
工业用水前一年度用水效率达到国家用水定额先进值的纳税人（减征 20%）
应纳税额的计算
城镇公共供水企业
应纳税额=实际取用水量×(1-公共供水管网合理漏损率)×适用税额
疏干排水
应纳税额 = 排水量 × 适用税额
火力发电冷却取用水
应纳税额 = 实际发电量 × 适用税额（应纳税额=实际取用（耗）水量 × 适用税额）
除火力发电冷却取用外，冷却取用水
应纳税额 = 实际取用（耗）水量×适用税额
水力发电取用水
应纳税额 = 实际发电量 × 适用税额
征收管理
纳税义务发生时间
纳税人取用水资源的当日
纳税地点
跨省（自治区、直辖市）水力发电取用水，向取水口所在地

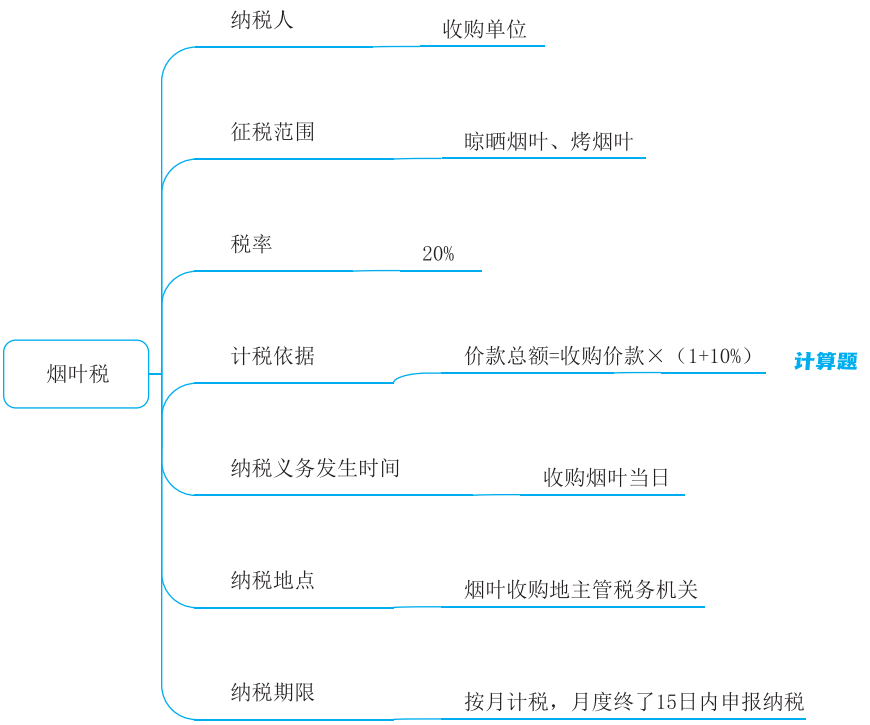
第七章　车辆购置税


车辆购置税
纳税人
车辆购置者（买方）
购置销售行为不纳税、购置已税车辆不纳税
征税范围
应征税
汽车、有轨电车、汽车挂车、排气量超过150毫升的摩托车
不征税
地铁、轻轨等城市轨道交通车辆，装载机、平地机、挖掘机、推土机等轮式专用机械车，以及起重机（吊车）、叉车、电动摩托车
税率
10%
计税依据
购买自用：全部价款，不含增值税
进口自用：组价=（关税计税价格+关税）/(1-消费税比例税率）
自产自用：同类价；无同类价为组价=成本×（1+成本利润率）/（1-消费税比例税率）
综合分析题
其他自用：购置凭证价，不含增值税
税收优惠
法定减免
外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华机构及其有关人员自用的车辆免税
中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车辆免税
悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆免税
设有固定装置的非运输专用作业车辆免税
城市公交企业购置的公共汽电车辆免税
其他减免
回国服务的在外留学人员用现汇购买1辆个人自用国产小汽车免税
长期来华定居专家进口1辆自用小汽车免税
防汛部门和森林消防部门由指定厂家生产的设有固定装置的指定型号的车辆免税
购置日期在2024年1月1日至2025年12月31日期间的新能源汽车免征车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车免税额不超过3万元；对购置日期在2026年1月1日至2027年12月31日期间的新能源汽车减半征收车辆购置税，其中，每辆新能源乘用车减税额不超过1.5万元
2018年7月1日至2027年12月31日，对购置挂车减半征收
“母亲健康快车”项目的流动医疗车免税
原公安现役部队和原武警黄金、森林、水电部队改制后换发地方机动车牌证的车辆（公安消防、武警森林部队执行灭火救援任务的车辆除外），一次性免税
应纳税额
减免税消失
应纳税额=初次办理纳税申报时确定的计税价格×（1-使用年限×10%）×10%-已纳税额
使用年限取整，不满1年不算
退税
退税情形：车辆退回生产企业或经销商
应退税额=已纳税额×（1-使用年限×10%）　使用年限取整，不满 1年不算
征管规定
纳税地点
应登记的：车辆登记地
不需登记的：单位纳税人机构所在地，个人纳税人户籍所在地或经常居住地
纳税义务发生时间　购置应税车辆当日
缴库期限　纳税义务发生之日起60日内

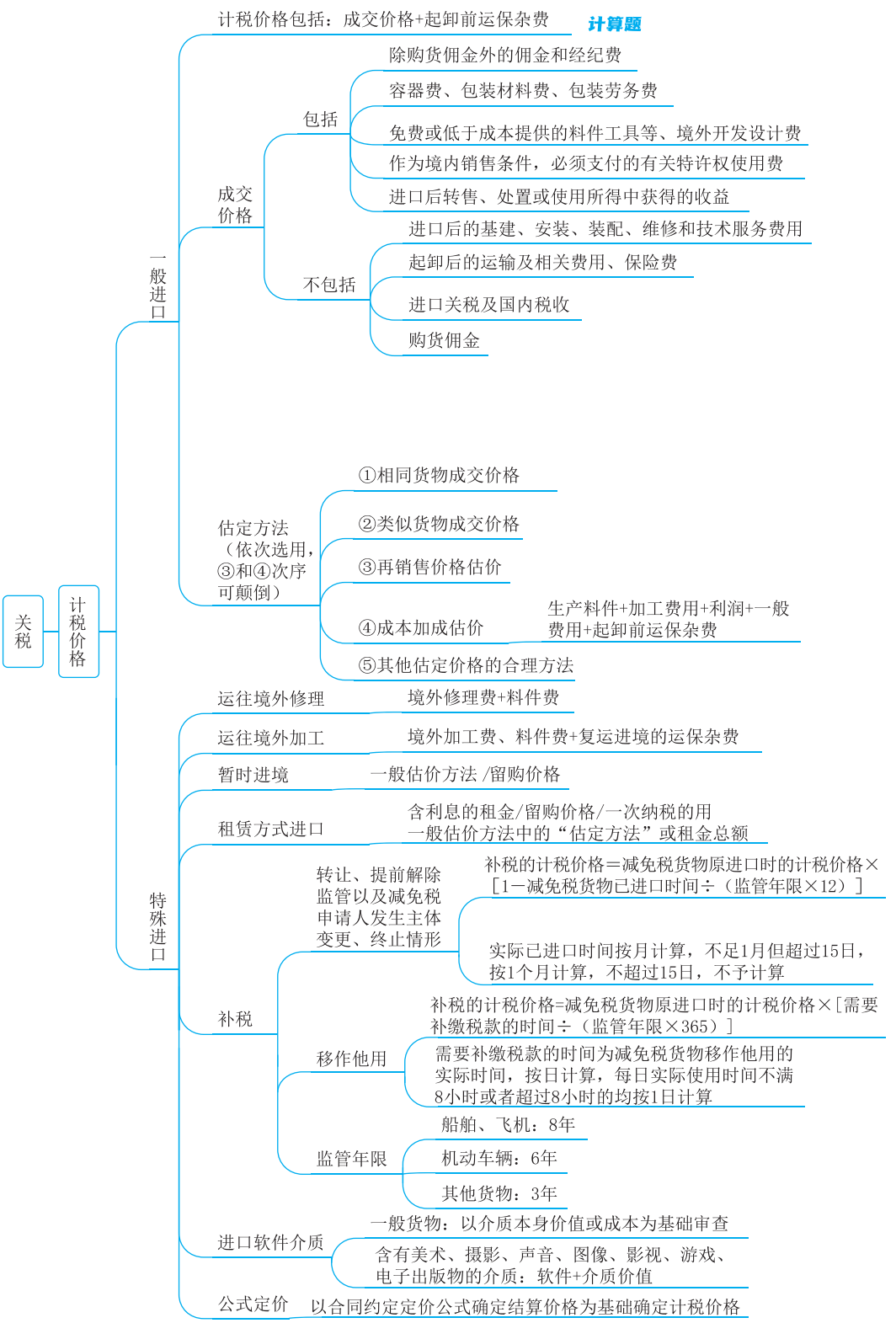
第八章　环境保护税

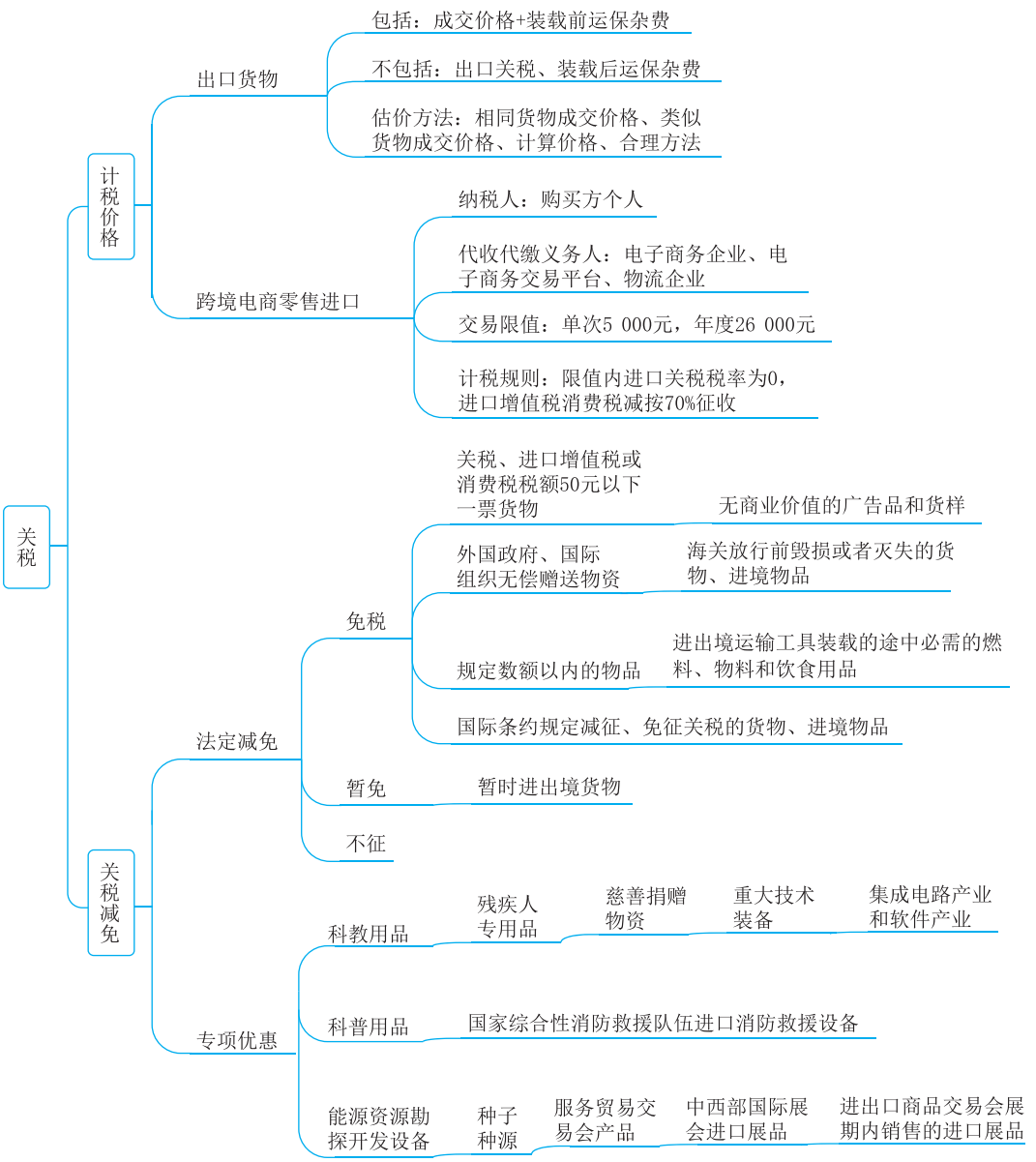

环境保护税
纳税人
直接向环境排放应税污染物的企业事业单位和其他生产经营者
不含政府机关、家庭、个人
应税污染物
大气污染物、水污染物、固体废物、（工业）噪声
不征税情形
向污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排放
在符合标准的设施、场所贮存或者处置固体废物
对畜禽养殖废弃物进行综合利用和无害化处理
税率
固体废物和噪声：全国统一固定定额税率
大气和水污染物：幅度定额税率（上限为下限的10倍）
计税依据
一般
大气和水污染物：污染当量数=排放量/污染当量值
固体废物：排放量=产生量-贮存量-处置量-综合利用量
计算题
噪声：超标分贝
以产生量作排放量
水、气
未依法安装使用自动监检测设备或未与主管部门监测设备联网
损毁、擅自移动、改变自动监测设备
篡改、伪造监测数据
违法排放应税污染物
虚假纳税申报
固体废物
非法倾倒固体废物
虚假纳税申报
计税依据确定方法
自动监测数据
监测机构出具数据
排污系数或物料衡算方法计算
抽样测算方法核定计算
税收优惠
免税
农业生产（不包括规模化养殖）排污
机动车、铁路机车、非道路移动机械、船舶和航空器等流动污染源排污
城乡污水集中处理、生活垃圾集中处理场所排污未超排放标准的
综合利用的固体废物符合标准的
减税
大气和水污染物
浓度值低于标准30%的减按75%计税
浓度值低于标准50%的减按50%计税
工业噪声超标不足15昼或夜减半计税
征收管理
纳税义务发生时间：排污当日
纳税地点：排放地
大气和水：排放口所在地
固体废物和噪声：产生地
纳税期限：按月计算、按季申报；按次申报
缴库期限：季度终了或纳税义务发生之日起15日内

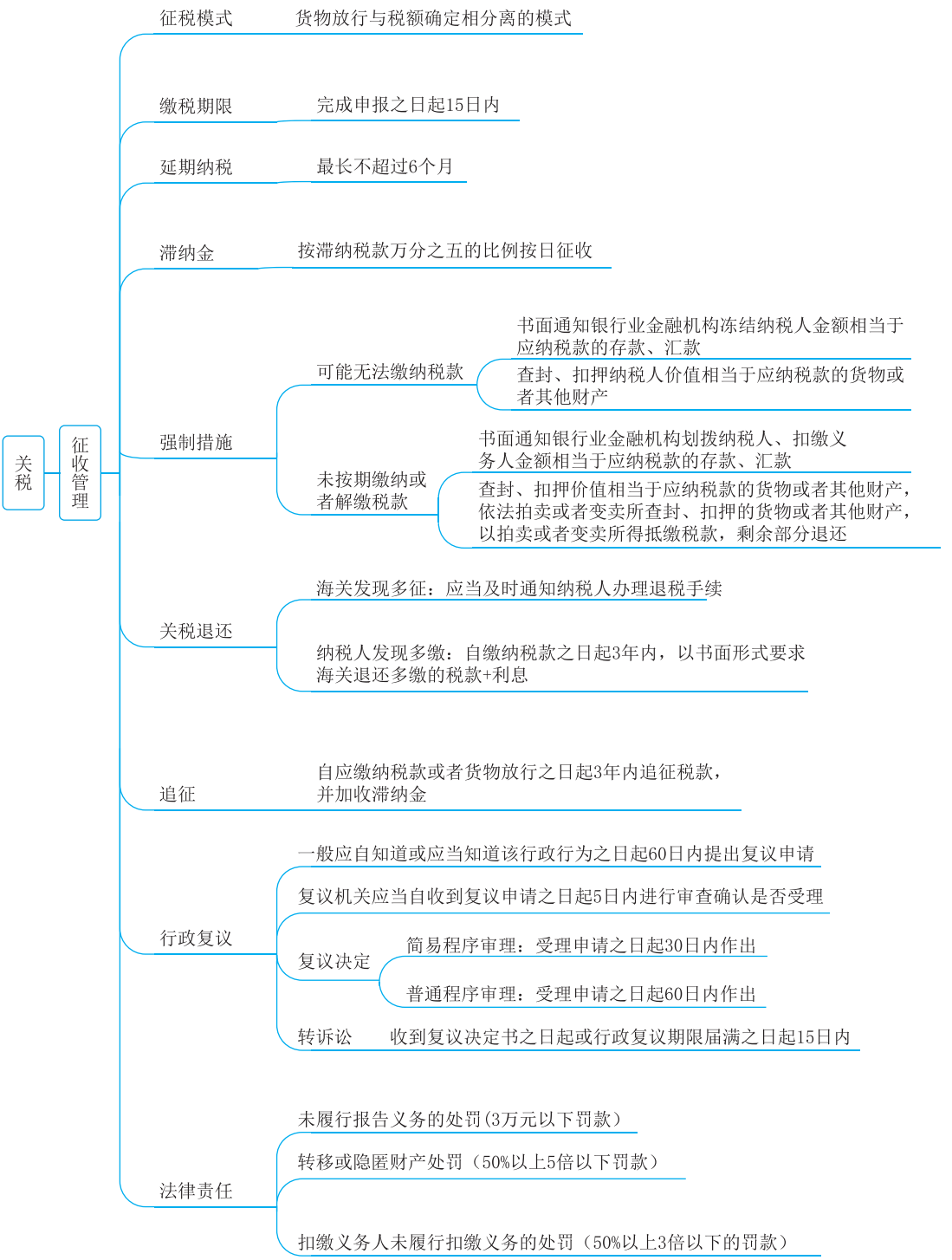
第九章　烟叶税


烟叶税
纳税人
收购单位
征税范围
晾晒烟叶、烤烟叶
税率
20%
计税依据
价款总额=收购价款×（1+10%）
计算题
纳税义务发生时间
收购烟叶当日
纳税地点
烟叶收购地主管税务机关
纳税期限
按月计税，月度终了15日内申报纳税

第十章　关　　税


关税
计税价格
一般进口
计税价格包括：成交价格+起卸前运保杂费
计算题
成交价格
包括
除购货佣金外的佣金和经纪费
容器费、包装材料费、包装劳务费
免费或低于成本提供的料件工具等、境外开发设计费
作为境内销售条件，必须支付的有关特许权使用费
进口后转售、处置或使用所得中获得的收益
不包括
进口后的基建、安装、装配、维修和技术服务费用
起卸后的运输及相关费用、保险费
进口关税及国内税收
购货佣金
估定方法（依次选用，③和④次序可颠倒）
①相同货物成交价格
②类似货物成交价格
③再销售价格估价
④成本加成估价
生产料件+加工费用+利润+一般费用+起卸前运保杂费
⑤其他估定价格的合理方法
特殊进口
运往境外修理
境外修理费+料件费
运往境外加工
境外加工费、料件费+复运进境的运保杂费
暂时进境
一般估价方法 /留购价格
租赁方式进口
含利息的租金/留购价格/一次纳税的用一般估价方法中的“估定方法”或租金总额
补税
转让、提前解除监管以及减免税申请人发生主体变更、终止情形
补税的计税价格＝减免税货物原进口时的计税价格×［1－减免税货物已进口时间÷（监管年限×12）］
实际已进口时间按月计算，不足1月但超过15日，按1个月计算，不超过15日，不予计算
移作他用
补税的计税价格=减免税货物原进口时的计税价格×［需要补缴税款的时间÷（监管年限×365）］
需要补缴税款的时间为减免税货物移作他用的实际时间，按日计算，每日实际使用时间不满8小时或者超过8小时的均按1日计算
监管年限
船舶、飞机：8年
机动车辆：6年
其他货物：3年
进口软件介质
一般货物：以介质本身价值或成本为基础审查
含有美术、摄影、声音、图像、影视、游戏、电子出版物的介质：软件+介质价值
公式定价
以合同约定定价公式确定结算价格为基础确定计税价格


关税
计税价格
出口货物
包括：成交价格+装载前运保杂费
不包括：出口关税、装载后运保杂费
估价方法：相同货物成交价格、类似货物成交价格、计算价格、合理方法
跨境电商零售进口
纳税人：购买方个人
代收代缴义务人：电子商务企业、电子商务交易平台、物流企业
交易限值：单次5 000元，年度26 000元
计税规则：限值内进口关税税率为0，进口增值税消费税减按70%征收
关税减免
法定减免
免税
关税、进口增值税或消费税税额50元以下一票货物
无商业价值的广告品和货样
外国政府、国际组织无偿赠送物资
海关放行前毁损或者灭失的货物、进境物品
规定数额以内的物品
进出境运输工具装载的途中必需的燃料、物料和饮食用品
国际条约规定减征、免征关税的货物、进境物品
暂免
暂时进出境货物
不征
专项优惠
科教用品
残疾人专用品
慈善捐赠物资
重大技术装备
集成电路产业和软件产业
科普用品
国家综合性消防救援队伍进口消防救援设备
能源资源勘探开发设备
种子种源
服务贸易交易会产品
中西部国际展会进口展品
进出口商品交易会展期内销售的进口展品


关税
征收管理
征税模式
货物放行与税额确定相分离的模式
缴税期限
完成申报之日起15日内
延期纳税
最长不超过6个月
滞纳金
按滞纳税款万分之五的比例按日征收
强制措施
可能无法缴纳税款
书面通知银行业金融机构冻结纳税人金额相当于应纳税款的存款、汇款
查封、扣押纳税人价值相当于应纳税款的货物或者其他财产
未按期缴纳或者解缴税款
书面通知银行业金融机构划拨纳税人、扣缴义务人金额相当于应纳税款的存款、汇款
查封、扣押价值相当于应纳税款的货物或者其他财产，依法拍卖或者变卖所查封、扣押的货物或者其他财产，以拍卖或者变卖所得抵缴税款，剩余部分退还
关税退还
海关发现多征：应当及时通知纳税人办理退税手续
纳税人发现多缴：自缴纳税款之日起3年内，以书面形式要求海关退还多缴的税款+利息
追征
自应缴纳税款或者货物放行之日起3年内追征税款，并加收滞纳金
行政复议
一般应自知道或应当知道该行政行为之日起60日内提出复议申请
复议机关应当自收到复议申请之日起5日内进行审查确认是否受理
复议决定
简易程序审理：受理申请之日起30日内作出
普通程序审理：受理申请之日起60日内作出
转诉讼
收到复议决定书之日起或行政复议期限届满之日起15日内
法律责任
未履行报告义务的处罚(3万元以下罚款)
转移或隐匿财产处罚（50%以上5倍以下罚款）
扣缴义务人未履行扣缴义务的处罚（50%以上3倍以下的罚款）

第十一章　社会保险费

第十二章　非税收入